

Direito Administrativo

Material esquematizado dos seis tópicos finais do conteúdo programático
Edital nº 01/2026 · Banca IDECAN · Prova objetiva em 30/08/2026

Tópico 4 · Poderes administrativos

Tópico 5 · Serviços públicos

Tópico 6 · Controle da Administração Pública

Tópico 7 · Responsabilidade civil do Estado

Tópico 8 · Processo administrativo

Tópico 9 · Lei nº 14.133/2021 — licitações e contratos

Continuação. Este é o **Volume II**. Os Tópicos 1 a 3 — Administração direta e indireta, princípios e atos administrativos — estão no volume anterior, e são pressupostos aqui: sempre que um conceito daquele volume reaparece (desconcentração, elementos do ato, autotutela), o texto remete a ele em vez de repeti-lo.

Fonte do conteúdo programático. Anexo do Edital nº 01/2026, de 09/05/2026, item 2.3 (SEFIN), cargo Auditor Fiscal da Receita Municipal.

Sobre as questões deste volume. Diferentemente do Volume I, as questões ao final de cada tópico são **inéditas**, escritas no padrão de redação de cada banca, e não transcrições de cadernos oficiais — a distinção está explicada no item 0.3 e repetida na nota metodológica final.

0.1 A segunda metade do edital tem outra natureza

Os três primeiros tópicos do edital são **conceituais**: vivem de definições doutrinárias e de pares confusíveis. Os seis tópicos deste volume são, em sua maior parte, **legais** — resolvem-se pela literalidade de cinco diplomas, e não por doutrina:

DIPLOMA	TÓPICOS QUE ELE DECIDE	PESO NA PROVA
Lei nº 9.784/1999	Processo administrativo (Tópico 8) e boa parte do poder hierárquico (delegação e avocação, Tópico 4) e do controle interno (Tópico 6)	Altíssimo — é a lei mais cobrada de todo o programa
Lei nº 14.133/2021	Licitações e contratos (Tópico 9), inteiro	Alto e crescente: desde 30/12/2023 é a única lei geral em vigor
Lei nº 8.987/1995	Serviços públicos (Tópico 5): concessão, permissão, extinção, tarifa	Médio-alto, muito literal
CF, arts. 37, §6º, e 70 a 75	Responsabilidade civil (Tópico 7) e controle externo (Tópico 6)	Alto — quase sempre somado a jurisprudência do STF
CTN, art. 78	Poder de polícia (Tópico 4) — e é a ponte com Direito Tributário	Específico do cargo: a taxa de polícia é matéria de fisco municipal

CONSEQUÊNCIA PRÁTICA PARA O ESTUDO

No Volume I, decorar a *definição* resolvia. Aqui, decorar a definição **não** resolve: a banca cobra **prazo, quórum, rol e competência**. Por isso este volume tem mais tabelas de números e menos tabelas de conceitos. Onde houver um número, ele é a resposta.

0.2 O recorte de Auditor Fiscal — três pontes com o resto do edital

- **Poder de polícia ↔ taxa de polícia.** O art. 78 do CTN é o conceito legal de poder de polícia e o fato gerador da taxa. Uma questão de Direito Administrativo sobre polícia administrativa e uma de Direito Tributário sobre taxa de fiscalização se resolvem pelo **mesmo dispositivo**. Estude-o uma vez, ganhe duas.
- **Processo administrativo ↔ processo tributário.** A Lei nº 9.784/1999 é a lei geral **subsidiária**: onde o processo administrativo fiscal municipal for omissivo, é ela que preenche. Prazos de recurso, motivação e *reformatio in pejus* vêm daí.
- **Controle ↔ Tribunal de Contas.** O auditor fiscal municipal é agente de arrecadação, mas está do lado *controlado* da relação com o TCE/PB. Súmula Vinculante 3 e o prazo do Tema 445 do STF são recorrentes.

0.3 Uma diferença honesta em relação ao Volume I

LEIA ANTES DE USAR AS QUESTÕES

No Volume I, cada questão ao final do tópico era **real**: transcrita de caderno oficial, com banca, órgão, ano e gabarito publicado. As caixas vermelhas reproduziam a redação exata que já havia sido usada para induzir ao erro.

Neste volume isso não seria possível sem inventar procedência. As questões das seções “**Treino no padrão da banca**” são, portanto, **inéditas**: escritas a partir da letra da lei e da jurisprudência citada em cada tópico, seguindo o formato de redação de cada banca (IDECAN: enunciado-contexto + “assinale a alternativa correta”; FCC: alternativas longas e paralelas; CEBRASPE: item único julgado como certo ou errado). Elas treinam o *padrão*, não substituem a resolução de provas anteriores. Toda referência a **lei, súmula, tema de repercussão geral ou acórdão**, essa sim, é real e está identificada pelo número — confira-a na fonte primária sempre que o ponto for decisivo.

0.4 Mapa deste volume

TÓPICO	NÚCLEO QUE DECIDE A QUESTÃO	PAR CONFUSÍVEL QUE A BANCA EXPLORA
4	Poder de polícia: ciclo, delegação e prescrição	Polícia administrativa × judiciária; excesso × desvio de poder; poder disciplinar × poder de polícia
5	Concessão × permissão × autorização e as formas de extinção	Encampação × caducidade; concessão comum × PPP
6	Recurso administrativo (prazos) e competências do Tribunal de Contas	Controle de legalidade × de mérito; contas de governo × contas de gestão
7	Art. 37, §6º, da CF e o tratamento da omissão	Risco administrativo × risco integral; conduta comissiva × omissiva
8	Lei nº 9.784/1999 inteira, com os prazos	Impedimento × suspeição; anulação × revogação × convalidação
9	Fases, modalidades e contratação direta na Lei nº 14.133/2021	Dispensa (taxativa) × inexigibilidade (exemplificativa); impedimento × inidoneidade

4.1 A ideia que organiza o tópico: poder-dever

Os poderes administrativos são **instrumentais**: existem para viabilizar o cumprimento da função administrativa, nunca em benefício do agente. Daí três consequências que a banca cobra em forma de afirmação absoluta:

- São **irrenunciáveis** — o agente não pode abrir mão de exercê-los (Lei nº 9.784/1999, art. 11: “a competência é irrenunciável”).
- São de exercício **obrigatório**, e não facultativo: por isso a doutrina fala em **poder-dever**. Deixar de exercer é omissão, e pode gerar responsabilidade.
- São **limitados**: excedido o limite, o ato não é apenas inconveniente — é **ilegal**, e o Judiciário o anula.

FORMULAÇÃO TÍPICA DE ERRO

“O exercício do poder disciplinar é *facultativo*, cabendo à autoridade avaliar a conveniência de instaurar o processo.” → **ERRADO**. A instauração é **vinculada** diante de indício de irregularidade; o que é discricionário é a **dosimetria** da sanção, dentro dos limites legais. Confundir “discricionariedade na graduação” com “discricionariedade na instauração” é a armadilha nº 1 do tópico.

4.1.1 A observação doutrinária que vira alternativa correta

Boa parte da doutrina contemporânea sustenta que **poder vinculado e poder discricionário não são poderes autônomos**: são *atributos, graus de liberdade* presentes no exercício dos demais poderes. Um ato de polícia pode ser vinculado (licença) ou discricionário (autorização); um ato disciplinar tem margem na dosimetria e vinculação no dever de apurar.

FIXE ASSIM

Se a alternativa disser que **vinculação e discricionariedade qualificam o modo de exercício dos poderes administrativos**, e não constituem poderes autônomos, ela está **correta** — é a posição doutrinária prevalente. Mas o edital os arrola como poderes, e a banca também pode cobrá-los assim: só marque a crítica doutrinária quando ela for *a* alternativa, nunca contra uma alternativa que apenas reproduza a nomenclatura clássica.

4.2 Poder vinculado e poder discricionário

ASPECTO	VINCULADO	DISCRICIONÁRIO
Margem do agente	Nenhuma : a lei descreve todos os elementos. Preenchidos os requisitos, o ato é devido .	Juízo de conveniência e oportunidade nos limites da lei — o mérito administrativo.
Elementos livres	—	Motivo e objeto . Competência, finalidade e forma são sempre vinculados .
Exemplos	Licença para construir (atendidos os requisitos); aposentadoria compulsória; lançamento tributário (CTN, art. 3º e art. 142, § único).	Autorização de uso de bem público; permissão de uso; escolha da sanção dentro da faixa legal.
Controle judicial	Integral quanto à subsunção do fato à norma.	Integral quanto à legalidade e juridicidade (competência, finalidade, forma, existência e veracidade do motivo, razoabilidade e proporcionalidade). Vedada a substituição do mérito.

DUAS ARMADILHAS GÊMEAS

- “Ato discricionário **não** se submete a controle judicial.” → **ERRADO**. Submete-se ao controle de legalidade; o que não se controla é o mérito legítimo.
- “No ato discricionário, **todos** os elementos comportam juízo de conveniência.” → **ERRADO**. Só motivo e objeto.

O lançamento tributário merece destaque para este cargo: o art. 142, parágrafo único, do CTN diz que a atividade de lançamento é **vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional**. É o exemplo perfeito de poder vinculado — e frequentemente é o distrator “correto” escondido entre exemplos de discricionariedade.

4.3 Poder hierárquico

Decorre da **desconcentração** (Volume I, Tópico 1): existe **dentro** de uma mesma pessoa jurídica, entre órgãos e agentes escalonados. Não existe hierarquia entre a Administração Direta e as entidades da Indireta — ali há **controle finalístico**, e essa é a troca mais explorada pelas bancas.

FACULDADE DECORRENTE	CONTEÚDO
Ordenar	Editar comandos e instruções aos subordinados.
Fiscalizar	Vigiar permanentemente a atuação do subordinado.
Rever	Anular ou revogar atos do subordinado (é a autotutela na vertical).
Delegar e avocar	Redistribuir temporariamente o exercício da competência (arts. 11 a 15 da Lei nº 9.784/1999).
Aplicar sanções	Ponte com o poder disciplinar.
Dirimir conflitos	Resolver conflitos de competência entre subordinados.

4.3.1 Delegação e avocação — o bloco literal que cai todo ano

LEI Nº 9.784/1999, ARTS. 11 A 15 — O QUE DECORAR

- **Art. 11.** A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos a que foi atribuída como própria, **salvo** os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
- **Art. 12.** Pode-se delegar **parte** da competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que não haja subordinação hierárquica**, quando conveniente por circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
- **Art. 13.** Não podem ser objeto de delegação: **I** — a edição de atos de caráter **normativo**; **II** — a decisão de **recursos** administrativos; **III** — as matérias de competência **exclusiva** do órgão ou autoridade.
- **Art. 14.** O ato de delegação e sua revogação são **publicados**; a delegação é **revogável a qualquer tempo**; as decisões adotadas por delegação mencionam essa qualidade e **consideram-se editadas pelo delegado**.
- **Art. 15.** A **avocação** é **temporária**, de competência atribuída a órgão **hierarquicamente inferior**, e exige **motivos relevantes devidamente justificados**.

FIXE ASSIM — NO.RE.EX. NÃO SE DELEGA

NOrmativo · REcurso · EXclusiva.

E os quatro adjetivos da delegação: **parcial** (nunca total), **revogável** a qualquer tempo, **publicada**, e sem exigir **hierarquia**. A responsabilidade pela decisão delegada é do **delegado** — e a autoridade delegante **não perde** a competência, que passa a ser exercida cumulativamente.

PEGADINHAS DE DELEGAÇÃO

- “A delegação **pressupõe** subordinação hierárquica.” → **ERRADO** (art. 12: “ainda que não haja”).
- “A delegação transfere a **titularidade** da competência.” → **ERRADO**. Transfere apenas o **exercício**, de parte dela, temporariamente.
- “A avocação pode recair sobre competência de órgão **de igual hierarquia**.” → **ERRADO**. Só de **inferior**.
- “A avocação é **definitiva** enquanto não revogada.” → **ERRADO**. É expressamente **temporária**.
- “É delegável a decisão de recurso administrativo, desde que ao órgão imediatamente superior.” → **ERRADO** (art. 13, II — vedação absoluta).

4.4 Poder disciplinar

Definição operacional: é o poder de apurar infrações e aplicar sanções a quem tem **vínculo específico** com a Administração — servidores e particulares contratados. O critério do vínculo é o que separa disciplinar de polícia, e é o eixo de quase toda questão do subtópico.

	PODER DISCIPLINAR	PODER DE POLÍCIA
Vínculo	Especial (servidor, contratado, aluno de escola pública, permissionário)	Geral (qualquer particular, pelo só fato de viver em sociedade)
Fundamento	Supremacia especial	Supremacia geral
Exemplo	Suspensão de servidor; multa contratual à empresa contratada (Lei nº 14.133/2021, art. 156)	Multa de trânsito; interdição de estabelecimento; auto de infração ao contribuinte

A TROCA PREFERIDA DAS BANCAS

“A multa aplicada ao **contratado** pelo descumprimento de cláusula contratual é manifestação do **poder de polícia**.” → **ERRADO**: há vínculo específico, logo é **poder disciplinar**. E o espelho: “A multa aplicada ao **particular** por infração sanitária decorre do poder disciplinar.” → **ERRADO**: vínculo geral, logo **poder de polícia**.

4.4.1 Discrecionariedade limitada e dever de motivar

- A **instauração** da apuração, diante de notícia de irregularidade, é **vinculada**.
- A **escolha e a graduação** da sanção comportam juízo — mas **vinculado à proporcionalidade e sempre motivado** (Lei nº 9.784/1999, art. 50, II: atos que “imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções” exigem motivação).
- Sanção só pode ser a **prevista em lei** e aplicada pela autoridade competente (Lei nº 9.784/1999, art. 68).

JURISPRUDÊNCIA QUE A BANCA GOSTA NO PROCESSO DISCIPLINAR

- **Súmula Vinculante 5:** a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar **não** ofende a Constituição.
- **Súmula 591 do STJ:** é **permitida** a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- **Súmula 635 do STJ:** os prazos prescricionais da lei de regência iniciam-se na data em que a **autoridade competente para instaurar** o processo toma conhecimento do fato.
- **Súmula 641 do STJ:** a portaria de instauração do processo disciplinar **prescinde** da exposição detalhada dos fatos a serem apurados — o detalhamento é exigido na **indiciação**.
- Independência das instâncias: a sanção administrativa independe das esferas penal e civil, **salvo** absolvição penal por **inexistência do fato** ou **negativa de autoria**, que vincula a Administração.

4.5 Poder regulamentar (ou normativo)

É o poder de editar atos gerais e abstratos para **dar fiel execução à lei**. A palavra decisiva é **secundário**: o regulamento não inova originariamente na ordem jurídica, não cria direito, não cria obrigação não prevista em lei, não cria tributo, não cria órgão.

ESPÉCIE	BASE	ALCANCE
Regulamento executivo	CF, art. 84, IV	Regra geral. Detalha lei preexistente; é secundário e subordinado . Indelegável (art. 84, § único, admite delegação apenas dos incisos VI, XII e XXV, 1ª parte).
Regulamento autônomo	CF, art. 84, VI (redação da EC 32/2001)	Exceção taxativa : (a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos; (b) extinção de funções ou cargos públicos vagos . É delegável a Ministros, ao AGU e ao Procurador-Geral.
Atos normativos de agências	Lei setorial + Lei nº 13.848/2019	Poder normativo técnico , nos limites e parâmetros fixados na lei (deslegalização / deferimento normativo).
Demais atos ordinatórios	Hierarquia	Portarias, instruções normativas, ordens de serviço, circulares — efeitos internos .

OS DOIS ERROS QUE APARECEM JUNTOS

- “O decreto autônomo pode **criar** órgãos, desde que sem aumento de despesa.” → **ERRADO**: pode **organizar** e **extinguir cargos vagos**, nunca criar ou extinguir órgão.
- “O regulamento executivo pode criar obrigações não previstas em lei, desde que compatíveis com a finalidade legal.” → **ERRADO**: viola o art. 5º, II, da CF, e sujeita o ato à **sustação pelo Congresso** (CF, art. 49, V), quando exorbite do poder regulamentar.

PONTE COM O TÓPICO 6

O **art. 49, V**, da CF é o único caso em que o Legislativo **susta o ato** diretamente: “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. Guarde-o como controle legislativo, não como poder regulamentar — mas saiba que a banca o cobra nos dois tópicos.

4.6 Poder de polícia — o núcleo do tópico

CTN, ART. 78 — O CONCEITO LEGAL (DECORAR LITERALMENTE)

“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

Parágrafo único. Considera-se **regular** o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem abuso ou desvio de poder**.

POR QUE ESTE ARTIGO IMPORTA PARA O CARGO

O art. 78 é o **fato gerador da taxa de polícia** (CTN, art. 77). O STF já assentou que a existência do **órgão fiscalizador em funcionamento** autoriza presumir o efetivo exercício do poder de polícia, ainda que não haja fiscalização porta a porta em cada estabelecimento (RE 588.322, repercussão geral) — tese que sustenta a cobrança de taxas de fiscalização e funcionamento pelos municípios. Uma questão de Administrativo e uma de Tributário se resolvem com o mesmo parágrafo.

4.6.1 O ciclo de polícia — as quatro fases

FASE	CONTEÚDO	EXEMPLO
1. Ordem de polícia	A norma que limita ou condiciona o direito. É legislação em sentido amplo.	Lei/código de posturas que exige alvará para funcionamento.
2. Consentimento de polícia	A anuência prévia: licença (vinculada) ou autorização (discricionária).	Alvará de funcionamento; licença para construir.
3. Fiscalização de polícia	Verificação do cumprimento. Pode ser de ofício ou provocada.	Vistoria sanitária; ação fiscal no estabelecimento.
4. Sanção de polícia	A medida repressiva diante do descumprimento.	Multa, interdição, apreensão, demolição, cassação do alvará.

4.6.2 Delegação do poder de polícia — a tese que decide a questão difícil

STF, RE 633.782 (TEMA 532, 2020) — TESE FIXADA

É **constitucional** a delegação do poder de polícia, **por meio de lei**, a pessoas jurídicas de **direito privado integrantes da Administração indireta** de capital social **majoritariamente público** que prestem **exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado** e em **regime não concorrencial**.

FASE DO CICLO	DELEGÁVEL A ESTATAL NOS TERMOS DO TEMA 532?
Ordem de polícia	NÃO — é atividade legislativa, indelegável.
Consentimento	SIM
Fiscalização	SIM
Sanção	SIM

O QUE CONTINUA VEDADO — E É O DISTRATOR PREFERIDO

- Delegação a **entidade privada** não integrante da Administração indireta (particular em colaboração): **inconstitucional** — foi o que decidiu o STF na **ADI 1.717**, ao afastar a delegação do poder de polícia a conselhos de fiscalização profissional constituídos sob regime privado.
- O particular pode praticar apenas **atos materiais preparatórios ou de execução**, sem juízo de valor: o exemplo clássico é a **empresa que opera o radar** — quem aplica a multa é o agente público.
- “A delegação a estatal **independe de lei**, bastando previsão em contrato de gestão.” → **ERRADO**: a tese exige lei.

4.6.3 Atributos

ATRIBUTO	SIGNIFICADO	RESSALVA QUE A BANCA COBRA
Discricionariedade	Margem na escolha do meio, da sanção e do momento.	Não é universal : a licença é ato de polícia vinculado . Alternativa que disser “todo ato de polícia é discricionário” está errada .

Autoexecutoriedade	Executar a medida sem prévia autorização judicial.	Depende de previsão legal ou de urgência . Decompõe-se em exigibilidade (meios indiretos de coerção, sempre presente) e executoriedade (meios diretos, nem sempre).
Coercibilidade	Imposição coativa, admitido o uso proporcional da força.	Inseparável da autoexecutoriedade na prática das provas.

A EXCEÇÃO QUE QUASE TODA PROVA COBRA

A **multa** é o exemplo padrão de ato de polícia **sem executoriedade**: aplicada de ofício (exigível), mas **cobrada judicialmente**, por execução fiscal, se não paga. A Administração não invade a conta do devedor. Item que afirma “a multa administrativa é dotada de executoriedade, podendo ser cobrada diretamente pela Administração” está **errado**.

4.6.4 Polícia administrativa × polícia judiciária

CRITÉRIO	POLÍCIA ADMINISTRATIVA	POLÍCIA JUDICIÁRIA
Objeto	Incide sobre bens, direitos e atividades	Incide sobre pessoas
Natureza do ilícito	Ilícito administrativo	Ilícito penal
Caráter	Predominantemente preventivo (mas também repressivo)	Predominantemente repressivo (apuração após o fato)
Quem exerce	Órgãos administrativos em geral (vigilância sanitária, fisco, posturas, ambiental)	Corporações especializadas (polícia civil, polícia federal)
Regime	Direito Administrativo	Processo Penal

FIXE ASSIM

O critério **não** é a corporação, é o **ilícito**. A mesma polícia militar faz polícia **administrativa** quando fiscaliza o cumprimento de posturas e **judiciária** quando atua na apuração de crime. Item que use a corporação como critério exclusivo está errado.

4.6.5 Prescrição da pretensão punitiva

- No âmbito **federal**, a **Lei nº 9.873/1999** fixa em **5 anos** o prazo da ação punitiva da Administração no exercício do poder de polícia, contados da data do fato ou, se permanente ou continuado, do dia em que cessar.
- Se o fato também for **crime**, aplica-se o prazo prescricional da **lei penal**.
- Prescrição intercorrente de 3 anos**: paralisado o procedimento por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, prescreve.
- É lei **federal** — Estados e Municípios têm competência para fixar prazos próprios; na omissão, a jurisprudência tende à aplicação analógica do prazo quinquenal.

4.7 Uso e abuso de poder

	EXCESSO DE PODER	DESVIO DE PODER (DESVIO DE FINALIDADE)
Elemento viciado	Competência	Finalidade
O que ocorre	O agente é competente, mas vai além dos limites da sua atribuição.	O agente é competente e age nos limites, mas persegue fim diverso do interesse público ou do fim específico da norma.

Visibilidade	Ostensivo — afere-se pela comparação com a norma de competência.	Dissimulado — o ato é aparentemente legal; exige prova indiciária da real intenção.
Convalidação	Possível se o vício for quanto à pessoa e a competência não for exclusiva (Volume I, item 3.6).	Impossível — vício insanável.
Exemplo	Fiscal que interdita estabelecimento quando sua atribuição alcança apenas a autuação.	Remoção de servidor, formalmente regular, usada como punição disfarçada .

DOIS COMPLEMENTOS

- O **desvio de finalidade** tem base legal expressa: Lei nº 4.717/1965 (ação popular), art. 2º, “e”, e parágrafo único, “e”: “o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”.
- Há ainda a **omissão abusiva**: deixar de agir quando a lei impõe o dever é modalidade de abuso, atacável por mandado de segurança e por mandado de injunção, conforme o caso.

4.8 Treino no padrão da banca — Tópico 4

Questões **inéditas**, escritas para este material no formato de cada banca (ver item 0.3). As referências normativas e jurisprudenciais citadas nos comentários são reais.

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

Determinado município delegou, por lei, a uma empresa pública municipal de capital integralmente público, prestadora exclusiva de serviço de transporte coletivo em regime não concorrencial, atribuições relacionadas ao poder de polícia de trânsito. À luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

- A delegação é integralmente inconstitucional, pois o poder de polícia é indelegável a pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da Administração indireta.
- A delegação é válida quanto ao consentimento, à fiscalização e à sanção, mas não alcança a ordem de polícia, que corresponde à atividade normativa.
- A delegação é válida em todas as quatro fases do ciclo de polícia, inclusive a ordem, desde que haja autorização legal específica.
- A delegação seria válida independentemente de lei, bastando a celebração de contrato de gestão que preveja as atribuições.
- A delegação é válida apenas quanto à fiscalização, por se tratar de atividade material desprovida de juízo de valor.

Resposta: B. É a tese do Tema 532 (RE 633.782): delegação por lei a estatal de capital majoritariamente público, prestadora exclusiva de serviço público em regime não concorrencial, alcança **consentimento, fiscalização e sanção**; a **ordem de polícia** permanece indelegável. (A) confunde o caso com a ADI 1.717, que tratava de entidade privada *não* integrante da Administração indireta. (D) suprime a exigência de lei, expressa na tese. (E) restringe indevidamente — a sanção também foi admitida.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

Sobre delegação e avocação de competência na Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que

- A. a delegação depende de subordinação hierárquica entre delegante e delegado, e abrange a totalidade da competência delegada, salvo ressalva expressa no ato.
- B. a delegação pode ser feita ainda que não haja subordinação hierárquica, é sempre parcial e revogável a qualquer tempo, e as decisões adotadas por delegação consideram-se editadas pelo delegado.
- C. a avocação é definitiva enquanto não sobrevier ato de revogação, e pode recair sobre competência de órgão de igual hierarquia, desde que motivada.
- D. a decisão de recursos administrativos é delegável ao órgão imediatamente superior, por não constituir matéria de competência exclusiva.
- E. a competência é renunciável quando o órgão titular demonstrar impossibilidade técnica de exercê-la, hipótese em que a atribuição retorna ao órgão delegante.

Resposta: B. Reúne os arts. 12, 14, *caput* e § 3º. (A) inverte o art. 12 e ignora a parcialidade. (C) contraria o art. 15 em dois pontos: a avocação é **temporária** e recai sobre órgão **inferior**. (D) viola o art. 13, II. (E) viola o art. 11 — a competência é **irrenunciável**. Padrão FCC: alternativas longas e paralelas, cada distrator negando um único requisito legal.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

A multa aplicada pela autoridade fiscal municipal a contribuinte que descumpre obrigação acessória constitui manifestação do poder disciplinar, dada a existência de vínculo jurídico entre o contribuinte e a Administração tributária.

ERRADO. O vínculo tributário é de **supremacia geral**, e não vínculo *especial* de sujeição: trata-se de **poder de polícia** (CTN, art. 78). O poder disciplinar pressupõe vínculo específico — servidor, contratado, concessionário. Este é o par confusível nº 1 do tópico, e o CEBRASPE costuma embuti-lo em item que parece falar de Direito Tributário.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

A autoexecutoriedade é atributo presente em todos os atos de polícia, razão pela qual a multa administrativa não paga pode ser executada diretamente pela Administração, independentemente de intervenção do Poder Judiciário.

ERRADO. Dois erros somados — o padrão da banca. Primeiro, a autoexecutoriedade **não** é universal: depende de previsão legal ou de urgência. Segundo, a multa é o exemplo clássico de ato **exigível** mas **não executório**: a cobrança forçada se faz por **execução fiscal**, no Judiciário.

5.1 Conceito e o dispositivo-matriz

CF, ART. 175

“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, **diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação**, a prestação de serviços públicos.”

Parágrafo único. A lei disporá sobre: I — o regime das empresas concessionárias e permissionárias, o caráter especial de seu contrato e sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão; II — os direitos dos usuários; III — **política tarifária**; IV — a obrigação de manter serviço adequado.

Três leituras que a banca extrai deste artigo:

- A **titularidade** do serviço público é sempre do Estado; o que se transfere ao particular é a **execução** (descentralização por colaboração — Volume I, item 1.2.1).
- A licitação é **obrigatória** para concessão e permissão — inclusive para permissão, que é contrato, e não ato.
- A **autorização** de serviço público **não** está no art. 175: é ato unilateral, precário e, em regra, dispensa licitação. Item que afirme que “toda delegação de serviço público exige licitação” costuma ser cobrado como **errado** justamente por causa da autorização.

5.2 Princípios do serviço adequado

LEI Nº 8.987/1995, ART. 6º, § 1º

“Serviço adequado é o que satisfaz as condições de **regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia** na sua prestação e **modicidade** das tarifas.”

FIXE ASSIM — RE.CO.E.S.A.G.C.M. (OITO, EXATAMENTE OITO)

Regularidade · Continuidade · Eficiência · Segurança · Atualidade · Generalidade · Cortesia · Modicidade.

Atualidade tem definição legal própria (§ 2º): compreende a **modernidade** das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua **conservação**, bem como a **melhoria e expansão** do serviço. É o inciso que a banca inventa erro trocando por “manutenção do serviço nas condições originalmente contratadas”.

5.2.1 Continuidade e a interrupção lícita

HIPÓTESE (LEI Nº 8.987/1995, ART. 6º, § 3º)	EXIGE AVISO PRÉVIO?
Situação de emergência	Não
Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações	Sim
Inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade	Sim

O QUE O STJ ACRESCENTOU

- O corte por **inadimplemento atual** é lícito e **não** viola o princípio da continuidade — a interrupção legal está expressa na lei.
- É **ilícito** o corte fundado em **débitos antigos e consolidados**, que devem ser cobrados pelas vias ordinárias de cobrança, e não pela suspensão do fornecimento.
- Também se veda o corte usado como meio coercitivo para cobrar **débito de terceiro** ou **débito do antigo ocupante** do imóvel, de natureza pessoal.
- Em unidades que prestam **serviços essenciais à coletividade** (hospital público, por exemplo), a jurisprudência exige ponderação e, em regra, afasta o corte.

5.3 Classificações que a banca cobra

CRITÉRIO	ESPÉCIES	CONSEQUÊNCIA PRÁTICA
Destinatários	Uti universi (gerais, indivisíveis, prestados à coletividade — segurança pública, iluminação pública) · Uti singuli (individuais, divisíveis, com usuário determinado — água, energia)	Serviço <i>uti universi</i> é custeado por impostos ; <i>uti singuli</i> , por taxa ou tarifa . Ponte direta com Tributário.
Essencialidade	Próprios (o Estado presta direta ou indiretamente, sob regime público) · Impróprios (atividades de interesse coletivo prestadas por particulares sob autorização e fiscalização)	A doutrina diverge sobre a natureza dos impróprios; a banca cobra o rótulo, não a controvérsia.
Delegabilidade	Delegáveis (transporte, energia, telecomunicações) · Indelegáveis (segurança pública, jurisdição, defesa nacional, fiscalização tributária)	Atividades típicas de Estado não se delegam a particular.
Titularidade constitucional	Federais (CF, art. 21), estaduais (art. 25, § 2º — gás canalizado), municipais (art. 30, V — interesse local , inclusive transporte coletivo, que tem caráter essencial)	O art. 30, V, é o dispositivo do serviço público municipal — relevante para prova de cargo municipal.

TAXA × TARIFA — A DISTINÇÃO QUE CAI NAS DUAS DISCIPLINAS

	TAXA	TARIFA (PREÇO PÚBLICO)
Natureza	Tributo	Preço, natureza contratual
Regime	Legal, compulsório	Contratual, facultativo
Instituição	Lei ; sujeita à legalidade e à anterioridade tributárias	Ato do poder concedente / contrato; não se sujeita à anterioridade
Rescindível?	Não — decorre de lei	Sim — a relação é contratual
Súmula	Súmula 545 do STF : preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias.	

5.4 Concessão, permissão e autorização

	CONCESSÃO COMUM	PERMISSÃO	AUTORIZAÇÃO
Natureza	Contrato administrativo	Contrato de adesão (Lei nº 8.987/1995, art. 40)	Ato administrativo unilateral

Discricionabilidade / precariedade	Não precária; prazo determinado	Precária e revogável a qualquer tempo pelo poder concedente	Discricionária e precária
Licitação	Concorrência (ou diálogo competitivo, art. 2º, II, com a redação dada pela Lei nº 14.133/2021)	Licitação — sem modalidade vinculada	Em regra dispensada
Delegatário	Pessoa jurídica ou consórcio de empresas	Pessoa física ou jurídica	Pessoa física ou jurídica
Prazo	Determinado (a lei não fixa teto geral)	Sem prazo definido em lei; a precariedade é a regra	Sem prazo
Indenização na extinção antecipada	Sim, dos bens reversíveis não amortizados	Em regra não há (precariedade), salvo previsão contratual ou prazo certo	Em regra não há

FIXE ASSIM — A FRASE QUE RESOLVE O PAR

Concessão: só pessoa jurídica ou consórcio, nunca pessoa física.

Permissão: admite pessoa física, é contrato de adesão, precário e revogável.

Autorização: ato unilateral, discricionário e precário — não é contrato.

E o detalhe que fecha a questão: apesar de a doutrina clássica chamar a permissão de *ato*, o **art. 40 da Lei nº 8.987/1995** a define como **contrato de adesão**. Em prova de banca literal, prevalece a lei.

5.4.1 Concessão especial — as parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/2004)

	PATROCINADA	ADMINISTRATIVA
Definição	Concessão de serviços ou obras públicas em que há tarifa do usuário + contraprestação pecuniária do parceiro público.	Contrato de prestação de serviços de que a Administração é a usuária direta ou indireta. Não há tarifa do usuário.
Remuneração	Mista	Integralmente pública

- **Sempre** há contraprestação pecuniária do parceiro público — é isso que distingue a PPP da concessão **comum**, na qual a remuneração é basicamente tarifária.
- **Prazo:** não inferior a **5** nem superior a **35** anos, incluída eventual prorrogação.
- **Valor mínimo** do contrato: **R\$ 10 milhões** (redação dada pela Lei nº 13.529/2017 ao art. 2º, § 4º, I).
- **Vedações:** contrato que tenha como objeto **único** o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.
- **Repartição objetiva de riscos** entre as partes, inclusive quanto a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.
- Concessão patrocinada com mais de **70%** da remuneração paga pela Administração depende de **autorização legislativa específica**.
- A **sociedade de propósito específico (SPE)** deve ser constituída antes da celebração do contrato; é vedado à Administração ser titular da **maioria do capital votante** da SPE.

PEGADINHAS DE PPP

- “Na concessão administrativa há cobrança de tarifa dos usuários.” → **ERRADO**: quem paga é a Administração, usuária do serviço.
- “O prazo da PPP pode ser de 3 anos, se assim justificado.” → **ERRADO**: mínimo de 5.
- “A Administração deve deter a maioria do capital votante da SPE, para garantir o controle.” → **ERRADO**: é **vedado**, salvo a hipótese legal de aquisição da maioria por instituição financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento.

5.5 Extinção da concessão — o quadro decisivo

FORMA	CAUSA	EXIGE LEI?	INDENIZAÇÃO
Advento do termo contratual	Fim do prazo	Não	Apenas dos bens reversíveis não amortizados
Encampação	Interesse público — a concessionária não deu causa	SIM , lei autorizativa específica	Prévia
Caducidade	Inadimplemento da concessionária	Não — declarada por decreto , após processo administrativo	Posterior , e descontadas multas e danos
Rescisão	Iniciativa da concessionária , por descumprimento do poder concedente	Não	Exige ação judicial ; os serviços não podem ser interrompidos até o trânsito em julgado
Anulação	Ilegalidade na licitação ou no contrato	Não	Conforme boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa
Falência ou extinção da empresa	Desaparecimento do delegatário	Não	—

FIXE ASSIM — O PAR QUE DECIDE A QUESTÃO

Encampação: culpa de ninguém, exige **LEI**, indenização **PRÉVIA**.

Caducidade: culpa da concessionária, basta **DECRETO**, indenização **POSTERIOR**.

Mnemônico: **EncampaÇÃO** → **LEI** e **PRÉVIA**; **CaduCidade** → **Culpa** e **deCreto**.

PEGADINHAS DE EXTINÇÃO

- “A encampação é declarada por decreto, após processo administrativo em que se assegure a ampla defesa.” → **ERRADO**: isso é a **caducidade**.
- “Na caducidade, a indenização é prévia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.” → **ERRADO**: é **posterior**, e sofre os descontos das multas e dos danos causados.
- “A concessionária pode interromper a prestação do serviço tão logo ajuíze a ação de rescisão.” → **ERRADO**: os serviços prestados **não** poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado (Lei nº 8.987/1995, art. 39, § único).
- “A **reversão** é forma de extinção da concessão.” → **ERRADO**: reversão é o **efeito** da extinção — a passagem dos bens afetados ao serviço para o poder concedente.

5.6 Equilíbrio econômico-financeiro e as áleas

ÁLEA	CONTEÚDO	QUEM SUPORTA
Ordinária (empresarial)	Risco normal do negócio; variações previsíveis.	Contratado
Extraordinária econômica (teoria da imprevisão)	Evento externo, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, que desequilibra o contrato (<i>rebus sic stantibus</i>).	Revisão do contrato
Fato do príncipe	Ato geral do Estado, não relacionado diretamente ao contrato, que o onera reflexamente (ex.: aumento de alíquota).	Revisão / recomposição
Fato da Administração	Conduta específica do próprio contratante que impede ou retarda a execução (ex.: não entregar o terreno da obra).	Revisão, suspensão ou extinção
Interferências imprevistas	Condições materiais preexistentes, desconhecidas e não detectáveis (ex.: subsolo rochoso).	Revisão

REAJUSTE × REVISÃO — NÃO CONFUNDA

Reajuste é **periódico e previsto** no contrato: aplica índice para corrigir a inflação; é ato **vinculado**, não depende de prova de desequilíbrio. **Revisão** (recomposição) é **eventual**, decorre de fato superveniente que rompeu a equação econômico-financeira, e **depende de demonstração**. Item que trate reajuste como espécie de revisão está errado.

5.7 Direitos dos usuários e responsabilidade

- O art. 7º da Lei nº 8.987/1995 assegura, entre outros: serviço adequado, informação para a defesa de interesses individuais e coletivos, **liberdade de escolha** entre prestadores quando houver mais de um, e o dever de **levar ao conhecimento do poder público** as irregularidades de que tenha conhecimento.
- A **Lei nº 13.460/2017** é o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos: aplica-se à administração direta e indireta de todos os entes; institui as **ouvidorias**, a **carta de serviços ao usuário** e a avaliação continuada dos serviços.
- Responsabilidade civil** da concessionária: **objetiva** (CF, art. 37, § 6º), inclusive perante **terceiros não usuários** — tese firmada pelo STF no RE 591.874 (Tema 130). O Estado responde de forma **subsidiária**, esgotado o patrimônio da delegatária (detalhamento no Tópico 7).

ITEM RECORRENTE

“A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público alcança apenas os **usuários** do serviço, respondendo ela subjetivamente perante terceiros.” → **ERRADO** desde o RE 591.874: alcança **usuários e não usuários**.

5.8 Treino no padrão da banca — Tópico 5

Questões **inéditas**, escritas para este material (ver item 0.3).

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

O Município, invocando o interesse público e sem imputar qualquer falta à concessionária, decide retomar antes do prazo a prestação do serviço de transporte coletivo. Sobre a forma de extinção cabível, assinale a alternativa correta.

- A. Trata-se de caducidade, declarada por decreto após processo administrativo em que se assegure a ampla defesa, com indenização apurada posteriormente.
- B. Trata-se de encampação, que depende de lei autorizativa específica e de prévio pagamento da indenização.
- C. Trata-se de rescisão, que deve ser postulada judicialmente pelo poder concedente, vedada a interrupção dos serviços até o trânsito em julgado.
- D. Trata-se de reversão, forma autônoma de extinção pela qual os bens afetados ao serviço retornam ao poder concedente.
- E. Trata-se de anulação, cabível sempre que o interesse público superveniente tornar inconveniente a manutenção do ajuste.

Resposta: B. Sem falta da concessionária e por interesse público: **encampação** — lei autorizativa específica + indenização **prévia** (Lei nº 8.987/1995, art. 37). (A) descreve caducidade, que pressupõe **inadimplemento**. (C) a rescisão é de iniciativa da **concessionária**. (D) reversão é efeito, não forma de extinção. (E) anulação pressupõe **ilegalidade**, não inconveniência.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

A respeito das parcerias público-privadas disciplinadas pela Lei nº 11.079/2004, é correto afirmar que

- A. na concessão administrativa, a remuneração do parceiro privado provém exclusivamente das tarifas cobradas dos usuários do serviço.
- B. o prazo do contrato não pode ser inferior a cinco nem superior a trinta e cinco anos, incluída eventual prorrogação, e há sempre contraprestação pecuniária do parceiro público.
- C. é vedada a celebração de contrato de parceria cujo valor seja superior a dez milhões de reais, limite fixado para preservar a capacidade fiscal do ente.
- D. a sociedade de propósito específico deve ter a maioria do seu capital votante detida pela Administração Pública, a fim de assegurar o controle do empreendimento.
- E. a concessão patrocinada dispensa licitação, por envolver delegação de serviço público a parceiro previamente qualificado em chamamento público.

Resposta: B. Art. 5º, I, e art. 2º, § 3º. (A) inverte: na administrativa a **Administração** é a usuária, não há tarifa. (C) inverte o limite — dez milhões é o valor **mínimo**, não o teto. (D) é justamente o que a lei **veda**. (E) toda concessão exige licitação (CF, art. 175).

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

A interrupção do fornecimento de água por inadimplemento do usuário, precedida de aviso, é lícita e não configura ofensa ao princípio da continuidade do serviço público; é ilícito, contudo, o corte destinado a compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos consolidados, que devem ser cobrados pelas vias ordinárias.

CERTO. A primeira parte reproduz o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995; a segunda reflete a orientação consolidada do STJ. Note o formato: o CEBRASPE constrói itens **longos e verdadeiros** com duas proposições encadeadas — o candidato mal preparado desconfia da extensão e marca errado.

6.1 As cinco classificações — a base de qualquer questão do tópico

CRITÉRIO	ESPÉCIES	OBSERVAÇÃO DECISIVA
Órgão que controla	Administrativo · Legislativo (parlamentar) · Judicial	O controle judicial é sempre de legalidade/juridicidade, jamais de mérito.
Posição do controlador	Interno (dentro da mesma estrutura de Poder) · Externo (Poder diverso) · Externo popular	O controle externo popular tem sede constitucional: art. 31, § 3º (contas municipais à disposição de qualquer contribuinte por 60 dias) e art. 74, § 2º.
Momento	Prévio (a priori) · Concomitante · Posterior (a posteriori)	O registro de aposentadoria pelo TC é controle posterior ; a autorização legislativa prévia para operação de crédito é prévio .
Amplitude	De legalidade · De mérito	O controle de mérito é privativo da própria Administração (e do Legislativo nos casos constitucionais).
Iniciativa	De ofício · Provocado	Autotutela é de ofício; recurso administrativo é provocado.

6.2 Controle administrativo (interno) e autotutela

AS DUAS SÚMULAS FUNDADORAS

- **Súmula 346 do STF:** “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”
- **Súmula 473 do STF:** “A Administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e **ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.**”

	ANULAÇÃO	REVOGAÇÃO
Fundamento	Ilegalidade	Mérito (conveniência e oportunidade)
Quem pode	Administração e Judiciário	Só a Administração
Efeitos	<i>Ex tunc</i>	<i>Ex nunc</i>
Objeto	Ato ilegal	Ato válido e inconveniente
Prazo	5 anos para atos favoráveis ao destinatário, salvo má-fé (Lei nº 9.784/1999, art. 54)	Não há prazo, mas há limites : direito adquirido, ato vinculado, ato já exaurido, ato que integrou procedimento (preclusão) e ato enunciativo

OS LIMITES DA AUTOTUTELA — O QUE A SÚMULA 473 NÃO DIZ

A leitura isolada da Súmula 473 sugere que a Administração anula **livremente**. Não é assim: o art. 2º, parágrafo único, X, da Lei nº 9.784/1999 e a jurisprudência do STF impõem **contraditório e ampla defesa prévios** sempre que a anulação repercuta no campo de interesses individuais. Item que afirme que “a autotutela dispensa o contraditório, por decorrer do poder de rever os próprios atos” está **errado**.

6.2.1 Recurso administrativo — o bloco de prazos que decide a questão

Prazo para interpor (art. 59)	10 dias , contados da ciência ou divulgação oficial da decisão, salvo disposição legal específica.
Prazo para decidir (art. 59, § 1º)	30 dias a partir do recebimento dos autos, prorrogável por igual período mediante justificativa explícita.
Reconsideração (art. 56, § 1º)	O recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que, se não reconsiderar em 5 dias , o encaminha à autoridade superior.
Instâncias (art. 57)	No máximo três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.
Efeito (art. 61)	Em regra apenas devolutivo . Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação , a autoridade recorrida ou a imediatamente superior pode conceder efeito suspensivo .
Legitimados (art. 58)	Titulares de direitos ou interesses atingidos; quem tiver direitos/interesses indiretamente afetados; organizações e associações representativas; cidadãos ou associações , quanto a direitos ou interesses difusos .
Não conhecimento (art. 63)	Fora do prazo; perante órgão incompetente (com indicação da autoridade correta e devolução do prazo); por quem não seja legitimado; após exaurida a esfera administrativa. § 2º : o não conhecimento não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, se não ocorrida preclusão administrativa.
Reformatio in pejus (art. 64, § único)	É POSSÍVEL : da revisão do ato pode resultar agravamento da situação do recorrente — mas o interessado deve ser cientificado previamente para formular alegações antes da decisão.
Revisão (art. 65)	Cabe a qualquer tempo , de ofício ou a pedido, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes . § único : da revisão NÃO pode resultar agravamento da sanção .

FIXE ASSIM — O CONTRASTE QUE A BANCA ADORA

RECURSO (art. 64): PODE agravar, desde que haja ciência prévia.

REVISÃO (art. 65): NÃO PODE agravar, em nenhuma hipótese.

Trocar um pelo outro é a armadilha mais frequente da Lei nº 9.784/1999.

DEPÓSITO PRÉVIO — BLOCO DE SÚMULAS COM PESO DE FISCO

- **Súmula Vinculante 21**: é **inconstitucional** a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de **recurso administrativo**.
- **Súmula Vinculante 28**: é **inconstitucional** a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de **ação judicial** na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
- **Súmula 373 do STJ**: é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.
- **Súmula 430 do STF**: pedido de reconsideração na via administrativa **não interrompe** o prazo para o mandado de segurança.
- **Súmula 429 do STF**: a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo **não impede** o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.

6.2.2 Controle interno constitucional

O art. 74 da CF impõe a cada Poder a manutenção de **sistema de controle interno integrado**, com quatro finalidades: avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto a **eficácia e eficiência**; exercer o controle das operações de crédito e da renúncia de receitas; e apoiar o controle externo.

OS DOIS PARÁGRAFOS QUE CAEM

- § 1º: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de irregularidade, **darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária**.
- § 2º: **qualquer cidadão**, partido político, associação ou sindicato é **parte legítima** para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Note: **cidadão**, não “qualquer pessoa”.

6.3 Controle legislativo

INSTRUMENTO	BASE	CONTEÚDO
Sustação de ato normativo	CF, art. 49, V	Sustar atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. É controle político e de legalidade .
Julgamento de contas	CF, art. 49, IX	Julgar anualmente as contas do Chefe do Executivo, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas.
Fiscalização e convocação	CF, art. 50	Convocar Ministro/autoridade; a ausência sem justificção adequada configura crime de responsabilidade. Pedidos escritos de informação devem ser respondidos em 30 dias .
CPI	CF, art. 58, § 3º	Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais ; requer 1/3 dos membros, fato determinado e prazo certo . Pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico (dados), mas não determinar interceptação telefônica, busca domiciliar nem prisão (salvo em flagrante).
Sustação de contrato	CF, art. 71, § 1º	Quem susta contrato é o Congresso Nacional (o Legislativo), não o Tribunal de Contas.

6.3.1 Tribunal de Contas — competências do art. 71

INCISO	COMPETÊNCIA
I	Apreciar as contas anuais do Chefe do Executivo, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias . Aprecia , não julga.
II	Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.
III	Apreciar a legalidade , para fins de registro , das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões — excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão .
VIII	Aplicar sanções , inclusive multa proporcional ao dano causado ao erário.
IX	Assinar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao cumprimento da lei.
X	Sustar , se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara e ao Senado.
§ 1º	No caso de contrato , a sustação é adotada diretamente pelo Congresso Nacional , que solicitará de imediato ao Executivo as medidas cabíveis.
§ 3º	As decisões de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo .

FIXE ASSIM — TRÊS FRASES QUE RESOLVEM QUASE TODO ITEM DE TC

1. Contas do **Chefe do Executivo**: o TC **aprecia** (parecer prévio); quem **julga** é o **Legislativo**.
2. Contas de **administrador**: o TC **julga** — decisão própria, com eficácia de título executivo.
3. **Ato ilegal**: o TC susta. **Contrato**: quem susta é o **Legislativo**.

JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL SOBRE TRIBUNAIS DE CONTAS

- **Súmula Vinculante 3:** nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada** a apreciação da legalidade do ato de **concessão inicial** de aposentadoria, reforma e pensão.
- **Tema 445 (RE 636.553):** os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de **5 anos** para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contados da **chegada do processo** à Corte de Contas. Ultrapassado o prazo, o registro é considerado tacitamente aprovado.
- **Tema 835 (RE 848.826):** as contas de **Prefeito** — tanto as de **governo** quanto as de **gestão** — são julgadas pela **Câmara Municipal**, com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio só deixa de prevalecer por decisão de **2/3** dos vereadores (CF, art. 31, § 2º).
- **Tema 899 (RE 636.886):** é **prescritível** a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
- **Tema 897 (RE 852.475):** são **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato **doloso** tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
- **Súmula 347 do STF** (“o Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”) permanece formalmente editada, mas sua aplicação vem sendo **fortemente restringida** em decisões recentes do STF. Em prova objetiva, marque-a como correta apenas quando o enunciado pedir a literalidade da súmula.
- Tribunal de Contas é órgão **auxiliar** do Legislativo, mas **não subordinado** a ele; não integra o Poder Judiciário e suas decisões, embora chamadas de “julgamento”, **não fazem coisa julgada** — são sempre revisíveis pelo Judiciário quanto à legalidade.

6.4 Controle judicial

Vigora no Brasil o sistema de **jurisdição una** (inglês): a última palavra sobre a legalidade do ato é do Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Não adotamos o **contencioso administrativo** francês — item que afirma o contrário é **errado**, e é o distrator preferido em provas de nível superior.

INSTRUMENTO	CABIMENTO E DETALHE COBRADO
Mandado de segurança	Direito líquido e certo, não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> . Prazo decadencial de 120 dias (Lei nº 12.016/2009, art. 23). Cabe contra particular no exercício de atribuições do Poder Público. Não cabe contra lei em tese (Súmula 266/STF) nem contra decisão judicial com recurso próprio (Súmula 267/STF).
Ação popular	Lei nº 4.717/1965. Legitimado: cidadão (eleitor — prova-se com título eleitoral). Objeto: anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Autor isento de custas e ônus da sucumbência, salvo má-fé .
Ação civil pública	Lei nº 7.347/1985. Legitimados: MP, Defensoria, entes federativos, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações constituídas há pelo menos 1 ano. Não serve para veicular pretensões tributárias individualizáveis (art. 1º, § único).
Improbidade administrativa	Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021 . Ver quadro abaixo.
Habeas data e mandado de injunção	Acesso/retificação de informações pessoais em bancos de dados públicos; e suprimimento de omissão normativa que inviabilize direito constitucional.

6.4.1 Improbidade após a Lei nº 14.230/2021 — o que mudou

PONTO	REGIME ATUAL
Elemento subjetivo	Somente DOLO. A modalidade culposa foi revogada , inclusive no art. 10. Exige-se dolo específico : vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade da conduta.

Espécies	Art. 9º (enriquecimento ilícito) · Art. 10 (dano ao erário) · Art. 11 (violação a princípios)
Art. 11	Passou a ser rol TAXATIVO (antes era exemplificativo). Continua dispensando dano ao erário e enriquecimento ilícito.
Legitimidade ativa	Exclusiva do Ministério Público — a pessoa jurídica lesada deixou de ser legitimada para a ação de improbidade (mantida sua legitimidade para a ação de ressarcimento).
Prescrição	8 anos , contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Há prescrição intercorrente pela metade do prazo.
Ressarcimento	A ação de ressarcimento por ato doloso de improbidade é imprescritível (CF, art. 37, § 5º, e Tema 897).
Retroatividade	Tema 1.199 do STF : a revogação da modalidade culposa não retroage para alcançar condenações transitadas em julgado ; os novos prazos prescricionais não retroagem , aplicando-se aos processos em curso a partir da vigência da lei nova.

TRÊS ITENS QUE AINDA CIRCULAM COM A REDAÇÃO ANTIGA

- “Responde por improbidade quem, por **culpa**, causar dano ao erário.” → **ERRADO** desde 2021.
- “O rol de condutas do art. 11 é **exemplificativo**.” → **ERRADO** desde 2021: é taxativo.
- “A pessoa jurídica interessada tem legitimidade concorrente com o Ministério Público para propor a ação de improbidade.” → **ERRADO**: a legitimidade é **exclusiva** do MP.

6.4.2 Nepotismo

SÚMULA VINCULANTE 13

Veda a nomeação de **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargo em comissão, função de confiança ou contratação temporária — inclusive o **nepotismo cruzado** (ajuste mediante designações recíprocas).

Exceção consolidada: a súmula **não alcança**, em regra, os cargos de natureza **política** (Ministro, Secretário estadual ou municipal), salvo fraude ou flagrante inabilidade do nomeado.

6.5 Treino no padrão da banca — Tópico 6

Questões **inéditas**, escritas para este material (ver item 0.3).

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

Servidor municipal, sancionado com suspensão de 15 dias, interpõe recurso administrativo. Ao analisá-lo, a autoridade superior entende que a conduta apurada era mais grave do que a considerada na decisão recorrida. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- A. A autoridade não pode agravar a sanção, pois vigora no processo administrativo a vedação absoluta à *reformatio in pejus*.
- B. A autoridade pode agravar a sanção, desde que o recorrente seja previamente cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
- C. A autoridade pode agravar a sanção independentemente de qualquer comunicação, uma vez que o recorrente assumiu o risco ao recorrer.
- D. A autoridade deve encaminhar o feito ao órgão de origem, único competente para reavaliar a dosimetria da sanção aplicada.
- E. A autoridade só poderia agravar a sanção em sede de revisão, e não de recurso, por expressa disposição do art. 65 da lei.

Resposta: B. Art. 64, parágrafo único: o agravamento é possível **com prévia ciência**. (A) confunde com o processo penal. (C) suprime a exigência de ciência. (E) **inverte** os dois institutos — é na **revisão** (art. 65, § único) que o agravamento é vedado. Guarde o contraste: **recurso agrava; revisão não agrava**.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

No que se refere às competências constitucionais dos Tribunais de Contas, é correto afirmar que compete a essas Cortes

- A. julgar as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Poder Legislativo apenas homologar a decisão proferida.
- B. sustar diretamente a execução de contrato administrativo eivado de ilegalidade, comunicando a decisão à respectiva Casa Legislativa.
- C. apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões, bem como das nomeações para cargo de provimento em comissão.
- D. apreciar, mediante parecer prévio, as contas anuais do Chefe do Poder Executivo e julgar as contas dos demais administradores de bens e valores públicos.
- E. rever, com força de coisa julgada, os atos administrativos que tenham gerado dano ao erário, vedado o reexame da matéria pelo Poder Judiciário.

Resposta: D. Art. 71, I e II. (A) inverte: o TC **aprecia**, o Legislativo **julga**. (B) a sustação de **contrato** cabe ao **Legislativo** (§ 1º); o TC susta **ato**. (C) as nomeações para cargo em comissão são **expressamente excetuadas** pelo inciso III. (E) decisão de TC **não** faz coisa julgada e é sempre revisível quanto à legalidade.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

Após a Lei nº 14.230/2021, a modalidade culposa do ato de improbidade que causa lesão ao erário foi mantida apenas para os agentes públicos ocupantes de cargo efetivo, exigindo-se dolo específico somente quanto aos atos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

ERRADO. A modalidade **culposa foi integralmente revogada**, para todos os agentes e para todas as espécies de improbidade. Exige-se **dolo** — e dolo específico — nos arts. 9º, 10 e 11. O item usa a técnica clássica do CEBRASPE: uma afirmação verdadeira em parte (a exigência de dolo no art. 11) que legitima uma falsa (a sobrevivência da culpa no art. 10).

7.1 Evolução das teorias — a linha do tempo que a banca cobra

TEORIA	CONTEÚDO	ÔNUS DA VÍTIMA
Irresponsabilidade	“ <i>The King can do no wrong</i> ”. Estado absolutista; abandonada.	—
Civilista (culpa civil)	Distingue atos de império (sem responsabilidade) e de gestão (responsabilidade como a de qualquer particular).	Provar a culpa do agente.
Culpa administrativa (<i>faute du service</i> / culpa anônima)	O serviço não funcionou , funcionou mal ou funcionou atrasado . Dispensa identificar o agente, mas exige a falta do serviço.	Provar a falta do serviço .
Risco administrativo	Regra vigente no Brasil (CF, art. 37, § 6º). Basta conduta, dano e nexo. Admite excludentes .	Provar conduta + dano + nexo .
Risco integral	Excepcional . Não admite excludentes.	Provar dano e nexo; nem as excludentes afastam.

A TROCA Nº 1 DO TÓPICO

“A Constituição adotou a teoria do **risco integral**.” → **ERRADO**. Adotou o **risco administrativo**. A diferença não está na necessidade de culpa (ambas dispensam) — está nas **excludentes**: risco administrativo **admite**, risco integral **não admite**.

7.2 O dispositivo-matriz

CF, ART. 37, § 6º

“As **pessoas jurídicas de direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus **agentes, nessa qualidade**, causarem a terceiros, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.”

EXPRESSÃO	O QUE ELA DECIDE
“pessoas jurídicas de direito público”	União, Estados, DF, Municípios, autarquias e fundações públicas de direito público.
“de direito privado prestadoras de serviços públicos”	Concessionárias, permissionárias, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público . As exploradoras de atividade econômica ficam de fora: respondem pelo direito privado (em regra, subjetiva; objetiva quando incidir o CDC).
“agentes”	Sentido amplíssimo : servidores, empregados, temporários, agentes políticos, particulares em colaboração (mesário, jurado). Não importa o vínculo.
“nessa qualidade”	É o filtro. Dano causado pelo agente fora do exercício e sem relação com a função não gera responsabilidade estatal. A jurisprudência aceita o nexo quando a função facilitou o dano (ex.: uso de arma da corporação).
“dolo ou culpa”	O regresso contra o agente é subjetivo . A responsabilidade do Estado perante a vítima é objetiva . Duas relações, dois regimes.

FIXE ASSIM — O ESQUEMA DE DUAS RELAÇÕES

Vítima → Estado: responsabilidade **OBJETIVA** (risco administrativo).

Estado → Agente: ação de regresso, responsabilidade **SUBJETIVA** (só dolo ou culpa).

Vítima → Agente diretamente: **NÃO** — é a **teoria da dupla garantia**.

TEMA 940 (RE 1.027.633) — A DUPLA GARANTIA

A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada **contra o Estado** ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o **autor do ato parte ilegítima**, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A garantia é **dupla**: protege a vítima (que demanda um devedor solvente e sem discutir culpa) e o agente (que só responde perante a Administração).

7.3 Conduta comissiva × omissiva — o ponto mais difícil

TIPO DE CONDUTA	REGIME	O QUE A VÍTIMA PRECISA PROVAR
Comissiva (ação)	Objetiva — risco administrativo	Conduta, dano e nexo
Omissão específica	Objetiva	Havia dever individualizado de agir e posição de garante (ex.: detento sob custódia, aluno na escola pública, paciente internado)
Omissão genérica	Subjetiva — culpa administrativa	Além do nexo, a falta do serviço : que não funcionou, funcionou mal ou tardiamente, dentro do padrão razoavelmente exigível

COMO RECONHECER QUAL É QUAL

Pergunte: **o Estado tinha o dever de proteger aquela pessoa determinada, naquela situação determinada?** Se sim (custódia, guarda, vigilância específica), a omissão é **específica** → objetiva. Se o dever era o genérico de segurança pública devido a todos, a omissão é **genérica** → subjetiva. O STF trabalha com essa lógica no Tema 366, ao exigir a violação de **dever jurídico específico de agir** para configurar a responsabilidade.

7.3.1 Os casos julgados que a banca reaproveita

SITUAÇÃO	SOLUÇÃO FIRMADA
Morte de detento sob custódia	Tema 592 (RE 841.526): o Estado responde, por inobservância do dever específico de proteção (CF, art. 5º, XLIX). A responsabilidade é afastada se comprovado que a morte não podia ser evitada — rompimento do nexo.
Crime praticado por foragido do sistema prisional	Tema 362 (RE 608.880): não há responsabilidade objetiva quando não demonstrado nexo causal direto entre a fuga e o dano. Fuga antiga + crime posterior = sem nexo.
Danos causados por tabeliães e registradores	Tema 777 (RE 842.846): o Estado responde objetivamente pelos atos dos delegatários no exercício da função, com direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.
Danos a terceiro não usuário por concessionária	Tema 130 (RE 591.874): responsabilidade objetiva também perante quem não é usuário do serviço.
Danos de obra pública	Se decorrem da obra em si (do só fato da obra): responsabilidade objetiva do ente. Se decorrem da má execução pela empreiteira: responde a empreiteira (subjetiva), e o Estado subsidiariamente .
Atos multitudinários (multidões, saques)	Omissão genérica → responsabilidade subjetiva , exigindo prova da falta do serviço.

Concessionária de serviço público insolvente

O Estado responde de forma **SUBSIDIÁRIA** (não solidária): só após esgotado o patrimônio da delegatária.

7.4 Excludentes e atenuantes do nexo causal

CAUSA	EFEITO
Culpa exclusiva da vítima	Exclui a responsabilidade
Culpa concorrente da vítima	Atenua : reparte-se o valor da indenização
Fato exclusivo de terceiro	Exclui , salvo se houver omissão específica do Estado
Força maior	Exclui — evento externo, irresistível e imprevisível
Caso fortuito	Controverso: parte da doutrina o considera interno à atividade (falha de equipamento) e, por isso, não excludente

CUIDADO COM O ADVÉRBIO

A palavra decisiva é “**exclusiva**”. “Culpa da vítima exclui a responsabilidade do Estado” é **errado** sem o advérbio: culpa *concorrente* apenas **reduz**. Retirar ou acrescentar “exclusiva” é a técnica mais barata de transformar um item verdadeiro em falso.

7.4.1 Onde vige o risco integral

- **Dano nuclear** — CF, art. 21, XXIII, “d”: a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.
- **Dano ambiental** — construção jurisprudencial do STJ, com base no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.
- **Atentado terrorista, ato de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de matrícula brasileira** — Lei nº 10.744/2003 (assunção de responsabilidade pela União).
- **Seguro DPVAT** e, para parte da doutrina, os danos decorrentes de **atentados terroristas** em geral.

FIXE ASSIM — NAT: NUCLEAR, AMBIENTAL, TERRORISMO (AÉREO)

Fora dessas hipóteses excepcionais, é **risco administrativo**. Se o item afirmar risco integral em caso comum (buraco na via, queda de árvore, erro médico em hospital público), está **errado**.

7.5 Responsabilidade por atos legislativos e judiciais

ATO	REGRA	EXCEÇÕES
Legislativo	Irresponsabilidade , como regra: a lei é ato geral e abstrato, e sua edição é exercício de soberania.	(a) Lei declarada inconstitucional pelo STF que tenha causado dano concreto; (b) lei de efeitos concretos , que materialmente é ato administrativo; (c) omissão legislativa inconstitucional, em termos restritos.
Judicial	Irresponsabilidade pela decisão jurisdicional regular, ainda que depois reformada — sob pena de comprometer a independência do juiz e a coisa julgada.	(a) Erro judiciário e (b) permanência na prisão além do tempo fixado na sentença — CF, art. 5º, LXXV; (c) atos administrativos praticados pelo Judiciário (cartórios judiciais, serventias), que seguem a regra geral do art. 37, § 6º.

7.6 Prescrição

PRETENSÃO	PRAZO
Reparação civil contra a Fazenda Pública	5 anos — Decreto nº 20.910/1932, confirmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.251.993, Tema 553), prevalecendo sobre o prazo trienal do Código Civil.
Ação de regresso contra o agente	Prescritível; o STF, no Tema 666, assentou que a pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil é prescritível .
Ressarcimento por ato doloso de improbidade	Imprescritível — CF, art. 37, § 5º, e Tema 897.
Ressarcimento fundado em decisão de Tribunal de Contas	Prescritível — Tema 899.

A TRINCA QUE A BANCA EMBARALHA

Só é **imprescritível** o ressarcimento decorrente de ato **doloso de improbidade**. Ilícito civil comum: **prescreve**. Decisão de Tribunal de Contas: **prescreve**. Item que generalize a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário está **errado**.

7.7 Treino no padrão da banca — Tópico 7

Questões **inéditas**, escritas para este material (ver item 0.3).

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

Pedestre é atropelado por veículo oficial conduzido por servidor municipal em serviço. Comprovou-se que o pedestre atravessou fora da faixa, contribuindo para o evento, embora o condutor também trafegasse acima da velocidade permitida. Assinale a alternativa correta.

- A. O Município não responde, pois a conduta da vítima configura excludente do nexo causal.
- B. O Município responde objetivamente, mas a indenização deve ser reduzida em razão da culpa concorrente da vítima.
- C. O Município responde subjetivamente, cabendo à vítima demonstrar a culpa do agente público.
- D. A vítima deve demandar diretamente o servidor, ao qual se imputa a conduta culposa, cabendo ao Município apenas responsabilidade subsidiária.
- E. Aplica-se a teoria do risco integral, sendo irrelevante o comportamento da vítima.

Resposta: B. Culpa **concorrente** apenas **atenua**; só a **exclusiva** exclui. (C) contraria o art. 37, § 6º — a responsabilidade perante a vítima é objetiva. (D) contraria o **Tema 940** (dupla garantia): o servidor é parte **illegítima**. (E) risco integral é excepcional e não alcança o caso.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

Sobre a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que

- A. as empresas públicas exploradoras de atividade econômica submetem-se ao art. 37, § 6º, da Constituição, respondendo objetivamente pelos danos causados por seus empregados.
- B. a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva apenas em relação aos usuários do serviço, respondendo subjetivamente perante terceiros.
- C. o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores no exercício da função, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.
- D. a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública prescreve em três anos, por aplicação do Código Civil de 2002, mais recente que o Decreto nº 20.910/1932.
- E. a responsabilidade do Estado pelos danos causados por preso foragido é objetiva, independentemente do lapso temporal entre a fuga e a prática do dano.

Resposta: C. Tema 777 (RE 842.846). (A) o § 6º alcança as **prestadoras de serviço público**, não as exploradoras de atividade econômica. (B) superada pelo Tema 130. (D) o STJ, no Tema 553, firmou o prazo **quinquenal**. (E) contraria o Tema 362, que exige **nexo causal direto**.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia, salvo se demonstrado que o óbito não podia ser evitado pelo poder público, hipótese em que se rompe o nexo de causalidade.

CERTO. É a tese do **Tema 592** (RE 841.526): o dever específico de proteção do art. 5º, XLIX, da CF coloca o Estado na posição de **garante**; a ressalva final reproduz exatamente a exceção admitida pelo STF. Observe que aqui a omissão é **específica** — daí o regime objetivo, e não a culpa administrativa.

8.1 Alcance da Lei nº 9.784/1999

- Estabelece **normas básicas** sobre o processo administrativo no âmbito da Administração **Federal** direta e indireta.
- **Art. 1º, § 1º**: aplica-se também aos órgãos dos Poderes **Legislativo e Judiciário da União** quando no desempenho de **função administrativa**.
- **Art. 69**: os processos administrativos **específicos** (disciplinar, tributário, previdenciário) continuam regidos por **lei própria**, aplicando-se a Lei nº 9.784/1999 apenas **subsidiariamente**.

SÚMULA 633 DO STJ — POR QUE ESTA LEI FEDERAL CAI EM CONCURSO MUNICIPAL

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, **pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica** que regule a matéria.” É o fundamento para que o prazo de 5 anos do art. 54 alcance a Administração municipal.

8.2 Princípios e critérios (art. 2º)

OS ONZE PRINCÍPIOS EXPRESSOS NO CAPUT

Legalidade · finalidade · motivação · razoabilidade · proporcionalidade · moralidade · ampla defesa · contraditório · segurança jurídica · interesse público · eficiência.

São **onze** — e a banca costuma inserir na lista um princípio que *não* está no artigo (“publicidade”, “supremacia do interesse público”, “impeccabilidade”) ou retirar um que está (“segurança jurídica” é o mais suprimido).

INCISO	CRITÉRIO DO PARÁGRAFO ÚNICO QUE COSTUMA VIRAR QUESTÃO
I	Atuação conforme a lei e o Direito — é a base normativa do princípio da juridicidade : a Administração se vincula não só à lei formal, mas ao ordenamento como um todo.
III	Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.
VI	Adequação entre meios e fins , vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias — é a proporcionalidade positivada.
IX	Adoção de formas simples , suficientes para propiciar adequado grau de certeza e segurança — princípio do informalismo moderado .
XI	Proibição de cobrança de despesas processuais , ressalvadas as previstas em lei — princípio da gratuidade .
XII	Impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação dos interessados — princípio da oficialidade .
XIII	Interpretação da norma do modo que melhor garanta o fim público, vedada aplicação retroativa de nova interpretação . É segurança jurídica em estado puro, e cai muito em matéria fiscal.

8.3 Direitos e deveres do administrado (arts. 3º e 4º)

DIREITOS (ART. 3º)

- Ser tratado com **respeito**;
- Ter **ciência** da tramitação, **vista** dos autos, **cópias** e conhecer as decisões;

DEVERES (ART. 4º)

- Expor os fatos conforme a **verdade**;
- Proceder com **lealdade, urbanidade e boa-fé**;
- **Não** agir de modo temerário;

- Formular alegações e apresentar documentos **antes da decisão**, que **serão objeto de consideração** pelo órgão;
- **Prestar as informações** que lhe forem solicitadas e **colaborar** para o esclarecimento dos fatos.
- Fazer-se assistir **facultativamente** por advogado, salvo quando a representação for obrigatória por lei.

DOIS ITENS RECORRENTES

- “A assistência por advogado é **obrigatória** no processo administrativo.” → **ERRADO** (art. 3º, IV, e **Súmula Vinculante 5**: a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição).
- “O desatendimento da intimação importa **confissão** quanto aos fatos e renúncia a direitos.” → **ERRADO**. O **art. 27** diz exatamente o contrário: “o desatendimento da intimação **não importa** o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado”. **Não há revelia** no processo administrativo.

8.4 Impedimento e suspeição — o par confusível do tópico

	IMPEDIMENTO (ARTS. 18 E 19)	SUSPEIÇÃO (ARTS. 20 E 21)
Natureza	Objetiva — hipóteses taxativas na lei	Subjetiva — ligada ao ânimo do julgador
Hipóteses	Interesse direto ou indireto na matéria; ter participado ou vir a participar como perito, testemunha ou representante (ou o cônjuge, companheiro, parente e afins até o 3º grau); estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado	Amizade íntima ou inimizade notória com o interessado, cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau
Iniciativa	A autoridade deve comunicar e abster-se de atuar, de ofício	Deve ser arguida pelo interessado
Omissão	Constitui falta grave , para efeitos disciplinares	Preclui: não arguida no momento próprio, convalida-se
Recurso	—	O indeferimento da alegação de suspeição é recorrível, sem efeito suspensivo

FIXE ASSIM

Impedimento é objetivo, de ofício, e omiti-lo é falta grave.

Suspeição é subjetiva (amizade/inimizade) e precisa ser arguida.

O grau é o **mesmo nos dois**: até o **terceiro**. Trocar “terceiro” por “segundo” ou “quarto” é o erro numérico preferido da banca neste artigo.

8.5 Forma, tempo, lugar e prazos

ARTIGO	REGRA
22	Os atos não dependem de forma determinada , senão quando a lei expressamente a exigir. Devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com data, local e assinatura.
22, § 2º	Reconhecimento de firma : exigido somente quando houver dúvida de autenticidade , salvo imposição legal.
23	Os atos realizam-se em dias úteis , no horário normal de funcionamento da repartição. Concluir-se-á depois do horário o ato já iniciado cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento.

24	Inexistindo disposição específica, os atos devem ser praticados no prazo de 5 dias , salvo força maior. Dilatável até o dobro mediante comprovada justificação.
26, § 2º	A intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento.
42	Parecer de órgão consultivo obrigatoriamente ouvido: prazo máximo de 15 dias .
44	Encerrada a instrução, o interessado tem 10 dias para manifestar-se.
49	Concluída a instrução, a Administração tem 30 dias para decidir, prorrogáveis por igual período , expressamente motivada .
59	Recurso: 10 dias para interpor; 30 dias para decidir, prorrogáveis por igual período (Tópico 6).
54	Decadência do direito de anular atos favoráveis ao destinatário: 5 anos , salvo comprovada má-fé .
66	Contagem: exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento; prorroga-se ao primeiro dia útil se não houver expediente; prazos em dias contam-se de modo contínuo (corridos); em meses ou anos, de data a data .
67	Salvo força maior comprovada, os prazos processuais não se suspendem .

FIXE ASSIM — A ESCADA DE PRAZOS

3 dias úteis (antecedência da intimação) · 5 dias (ato sem prazo próprio; reconsideração no recurso) · 10 dias (alegações finais; interposição de recurso) · 15 dias (parecer) · 30 dias (decidir; decidir o recurso) · 5 anos (decadência do art. 54).

Regra de ouro: se a alternativa trazer um número **diferente** desses, é o distrator.

ART. 54 — OS DOIS PARÁGRAFOS QUE DECIDEM A QUESTÃO

- § 1º: no caso de efeitos patrimoniais **contínuos**, o prazo conta-se da **percepção do primeiro pagamento**.
- § 2º: considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato** — ou seja, o simples ato de questionar formalmente já interrompe a decadência, sem necessidade de decisão anulatória.

8.6 Instrução e prova

ARTIGO	REGRA
29, § 2º	Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.
36	Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado , sem prejuízo do dever de instrução do órgão.
37	Se o interessado declarar que os fatos e dados constam de documentos existentes na própria Administração — no mesmo ou em outro órgão — cabe ao órgão instrutor obtê-los de ofício . É a vedação a exigir do cidadão prova que a Administração já possui.
38, § 2º	Provas propostas pelo interessado só podem ser recusadas por decisão fundamentada , e apenas se ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias .
45	Em caso de risco iminente , a Administração pode adotar motivadamente providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
47	O órgão de instrução que não decide elabora relatório com proposta de decisão objetivamente justificada .
48	A Administração tem o dever de emitir decisão explícita — não existe indeferimento tácito por conveniência.

8.6.1 Espécies de parecer e a responsabilidade do parecerista

ESPÉCIE	CONSEQUÊNCIA	RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA
Facultativo	A autoridade pode ou não solicitá-lo e não se vincula a ele.	Em regra, não responde — salvo dolo ou erro grosseiro.
Obrigatório	A solicitação é obrigatória; a autoridade pode divergir, desde que motivadamente . Se não emitido no prazo, o processo prossegue (art. 42, § 2º).	Responsabilidade em caso de dolo ou erro grosseiro.
Vinculante	A autoridade não pode decidir em sentido diverso. Se não emitido, o processo não tem seguimento (art. 42, § 1º).	O STF (MS 24.631) admite responsabilização solidária do parecerista, pois o parecer integra o próprio ato decisório.

O FILTRO DA LINDB

Os arts. 20 a 30 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), incluídos pela Lei nº 13.655/2018, temperam tudo isto: decisões com base em **valores jurídicos abstratos** devem considerar as **consequências práticas** (art. 20); a invalidação deve indicar de modo **expresso** as consequências e, quando cabível, as **condições de regularização** (art. 21); e o agente público só responde pessoalmente por decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro** (art. 28). É a base normativa moderna da responsabilidade do parecerista.

8.7 Motivação (art. 50) — as oito hipóteses obrigatórias

OS ATOS QUE DEVEM SER MOTIVADOS, COM INDICAÇÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. **Neguem, limitem ou afetem** direitos ou interesses;
2. **Imponham ou agravem** deveres, encargos ou sanções;
3. Decidam processos de **concurso ou seleção pública**;
4. **Dispensem** ou declarem a **inexigibilidade** de processo licitatório;
5. Decidam **recursos** administrativos;
6. Decorram de **reexame de ofício**;
7. **Deixem de aplicar jurisprudência firmada** sobre a questão ou **discrepem** de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
8. Importem **anulação, revogação, suspensão ou convalidação** de ato administrativo.

§ 1º: a motivação deve ser **explícita, clara e congruente**, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas — que, nesse caso, **integram o ato**. É a **motivação aliunde** (ou por referência).

ERRO RECORRENTE

“Os atos que importem convalidação **prescindem** de motivação, por não inovarem na situação jurídica.” → **ERRADO**: o inciso VIII exige motivação expressa para anulação, revogação, suspensão e **convalidação**. Repare que o verbo “prescindir” é o disfarce: significa *dispensar*, e a banca conta com a leitura apressada.

8.8 Desistência, extinção e sanções

- **Art. 51**: o interessado pode **desistir** total ou parcialmente do pedido, ou **renunciar** a direitos disponíveis, por escrito. § 2º: a desistência **não prejudica** o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o **interesse público** o exige.

- **Art. 52:** o órgão pode declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.
- **Art. 68:** as sanções terão **natureza pecuniária** ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o **direito de defesa** — e só podem ser as **previstas em lei**.
- **Art. 69-A:** têm **prioridade de tramitação** os procedimentos em que figure como parte pessoa com **60 anos ou mais**, pessoa com deficiência, ou portador de doença grave listada em lei.

8.9 Treino no padrão da banca — Tópico 8

Questões **inéditas**, escritas para este material (ver item 0.3).

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

Sobre impedimento e suspeição na Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- A. O servidor que tenha amizade íntima com o interessado está impedido de atuar, devendo abster-se de ofício, sob pena de falta grave.
- B. O servidor que esteja litigando administrativamente com o interessado é apenas suspeito, cabendo ao interessado arguir a suspeição no prazo de dez dias.
- C. O servidor que tenha interesse indireto na matéria está impedido, devendo comunicar o fato à autoridade competente e abster-se de atuar, sendo a omissão desse dever falta grave.
- D. O indeferimento da alegação de suspeição é irrecorrível na via administrativa, por se tratar de juízo discricionário da autoridade.
- E. As hipóteses de impedimento e de suspeição alcançam parentes e afins até o segundo grau.

Resposta: C. Art. 18, I, c/c art. 19 e parágrafo único. (A) troca os institutos: amizade íntima é **suspeição**. (B) também troca: litígio com o interessado é **impedimento** (art. 18, III). (D) contraria o art. 21 — cabe recurso, **sem efeito suspensivo**. (E) erro numérico: é até o **terceiro** grau. Padrão IDECAN puro: quatro distratores por **troca de instituto** ou **troca de número**.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que

- A. concluída a instrução, a Administração tem o prazo de quinze dias para decidir, prorrogável uma única vez por igual período, independentemente de motivação.
- B. o desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos alegados pela Administração, salvo se o interessado comprovar justa causa.
- C. quando o interessado declarar que os fatos constam de documentos existentes na própria Administração, cabe ao órgão instrutor providenciar de ofício a obtenção desses documentos.
- D. o reconhecimento de firma é exigível em todos os documentos apresentados pelo interessado, por constituir formalidade essencial à validade do processo.
- E. a desistência do interessado acarreta necessariamente a extinção do processo, ainda que subsista interesse público na apuração dos fatos.

Resposta: C. Art. 37. (A) o prazo é de **30 dias** e a prorrogação exige motivação expressa (art. 49). (B) o art. 27 diz o **oposto** — não há revelia. (D) o art. 22, § 2º só admite exigir reconhecimento de firma **havendo dúvida de autenticidade**. (E) o art. 51, § 2º ressalva expressamente o interesse público.

A motivação da decisão administrativa pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, os quais, nessa hipótese, passam a integrar o ato; contudo, a decisão que deixa de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão dispensa motivação específica, por prevalecer a autonomia do administrador.

ERRADO. A primeira metade está correta — é a motivação *aliunde* do art. 50, § 1º. A segunda inverte o **inciso VII**: deixar de aplicar jurisprudência firmada é justamente uma das hipóteses em que a motivação é **obrigatória**. Técnica clássica: verdade + mentira na mesma frase, ligadas por “contudo”.

9.1 Vigência e abrangência — comece por aqui

NÃO EXISTE MAIS “OPÇÃO” ENTRE AS LEIS

A Lei nº 14.133/2021 **revogou** a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002 (pregão) e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011 (RDC) a partir de **30 de dezembro de 2023** (art. 193, II). Desde então, a Lei nº 14.133/2021 é a **única** lei geral de licitações. Item que mencione o regime de transição ou a faculdade de opção está **desatualizado**.

SITUAÇÃO	LEI APLICÁVEL
Administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes, inclusive Municípios; fundos especiais e demais entidades controladas	Lei nº 14.133/2021
Empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias	Lei nº 13.303/2016, com regulamento interno próprio — ressalvado o art. 178 da Lei nº 14.133/2021, que inseriu no Código Penal os crimes em licitações e contratos, aplicáveis também às estatais
Concessões e permissões de serviço público	Leis nº 8.987/1995 e nº 11.079/2004 (Tópico 5) — a Lei nº 14.133/2021 não as rege
Contratações no terceiro setor (OS, OSCIP, OSC)	Leis nº 9.637/1998, nº 9.790/1999 e nº 13.019/2014

9.2 Princípios e objetivos

O **art. 5º** arrola vinte e dois princípios — e ainda manda aplicar as disposições da **LINDB** (arts. 20 a 30 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Cinco deles são **novidades** da lei e, por isso, os prediletos das bancas:

PRINCÍPIO NOVO	CONTEÚDO
Planejamento	Materializa-se no plano de contratações anual (art. 12, VII) e no estudo técnico preliminar .
Segregação de funções	Veda que o mesmo agente concentre atribuições incompatíveis — quem planeja não julga, quem julga não fiscaliza a execução.
Transparência	Publicidade em tempo real no PNCP (art. 174).
Celeridade	Fase recursal única, inversão de fases como regra, prazos em dias úteis.
Desenvolvimento nacional sustentável	Já existia na 8.666 desde 2010, mas agora vem acompanhado de instrumentos concretos (margens de preferência, critérios de sustentabilidade).

OS QUATRO OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 11)

1. Assegurar a seleção da proposta **apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração, inclusive no que se refere ao **ciclo de vida do objeto**;
2. Assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes e a **justa competição**;
3. **Evitar contratações com sobrepreço** ou com preços manifestamente inexequíveis e **superfaturamento** na execução;
4. Incentivar a **inovação** e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único: a **alta administração** do órgão é responsável pela **governança** das contratações e deve implementar processos e estruturas de gestão de riscos e controles internos. É a novidade que a banca cobra como “responsabilidade da alta administração”.

9.3 As sete fases do processo licitatório (art. 17)

ORDEM	FASE	CONTEÚDO
1ª	Preparatória (interna)	ETP, termo de referência / anteprojeto / projeto básico, matriz de riscos, orçamento estimado, minuta do edital e do contrato, parecer jurídico.
2ª	Divulgação do edital	Publicação no PNCP . Prazos mínimos para apresentação de propostas no art. 55, contados em dias úteis e variáveis conforme o objeto e o critério de julgamento.
3ª	Apresentação de propostas e lances	Modo de disputa aberto, fechado ou combinado (art. 56).
4ª	Julgamento	Aplicação do critério escolhido; verificação de exequibilidade; negociação com o primeiro colocado.
5ª	Habilitação	Jurídica · técnica · fiscal, social e trabalhista · econômico-financeira (art. 62).
6ª	Recursal	Fase única: um só momento recursal, após habilitação e julgamento.
7ª	Homologação	Ato da autoridade superior que confere eficácia ao certame.

FIXE ASSIM — A INVERSÃO VIROU REGRA

Na Lei nº 8.666/1993, habilitava-se **antes** de julgar. Na Lei nº 14.133/2021, a ordem é **julgamento** → **habilitação**: só se examinam os documentos de quem já venceu. O **art. 17, § 1º** permite **inverter** (habilitação antes do julgamento) desde que haja **ato motivado e previsão expressa no edital**. E a fase recursal é **única** — não há mais recurso separado da habilitação.

ERROS CONSTRUÍDOS SOBRE A ORDEM DAS FASES

- “A habilitação antecede o julgamento das propostas, salvo no pregão.” → **ERRADO**: a inversão é a **regra geral** para todas as modalidades.
- “A adjudicação é a última fase do processo licitatório.” → **ERRADO**: o art. 17 encerra na **homologação**.
- “A fase preparatória é dispensável nas contratações diretas.” → **ERRADO**: o art. 72 exige processo instruído com ETP (quando for o caso), estimativa de despesa, parecer jurídico, razão da escolha e justificativa de preço.

9.4 Modalidades (art. 28)

MODALIDADE	OBJETO	OBSERVAÇÃO
------------	--------	------------

Pregão	Bens e serviços comuns — aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado.	Não se aplica a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e serviços de engenharia — exceto os serviços comuns de engenharia (art. 29, § único).
Concorrência	Bens e serviços especiais , obras e serviços de engenharia .	Segue o mesmo rito do pregão (art. 29). O valor deixou de ser critério de escolha da modalidade.
Concurso	Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico .	Critério de julgamento: melhor técnica ou conteúdo artístico . Prêmio ou remuneração ao vencedor.
Leilão	Alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.	Critério: maior lance . Pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou por servidor designado.
Diálogo competitivo NOVIDADE	Contratações que envolvam inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis , ou impossibilidade de especificação técnica suficientemente precisa .	Duas fases: diálogos com licitantes pré-selecionados para desenvolver alternativas, e depois competição sobre a solução definida.

AS DUAS MODALIDADES QUE SUMIRAM — E O QUE A BANCA FAZ COM ISSO

Convite e tomada de preços foram **extintos** **EXTINTAS**. Alternativa que os mencione como modalidades vigentes está **errada**. Extinto também está o critério de escolha por **faixa de valor**: hoje a modalidade se define pelo **objeto**, não pelo preço estimado.

9.4.1 Critérios de julgamento (art. 33) e modos de disputa (art. 56)

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO — SÃO SEIS

1. **Menor preço**
2. **Maior desconto**
3. **Melhor técnica ou conteúdo artístico**
4. **Técnica e preço**
5. **Maior lance** (leilão)
6. **Maior retorno econômico** (contrato de eficiência)

MODOS DE DISPUTA

- **Aberto** (lances públicos e sucessivos), **fechado** (propostas sigilosas) ou **combinação** de ambos.
- O modo **fechado** não pode ser usado **isoladamente** quando o critério for menor preço ou maior desconto.
- O modo **aberto** não pode ser usado quando o critério for **técnica e preço**.

9.4.2 Desempate (art. 60)

Critérios **sucessivos**: (1) disputa final, com novas propostas dos licitantes empatados; (2) avaliação do **desempenho contratual prévio**; (3) desenvolvimento pelo licitante de ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho; (4) desenvolvimento de **programa de integridade**. Persistindo o empate, aplicam-se as **preferências** legais, inclusive as das microempresas e empresas de pequeno porte (LC nº 123/2006).

9.5 Contratação direta

	INEXIGIBILIDADE (ART. 74)	DISPENSA (ART. 75)
Causa	Inviabilidade de competição	A competição é viável , mas a lei autoriza não licitar
Natureza do rol	Exemplificativo (“em especial”)	TAXATIVO

Hipóteses típicas	Fornecedor exclusivo ; profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou pela opinião pública; serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissional de notória especialização ; credenciamento ; aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e localização tornem necessária a escolha	Por valor (incisos I e II); licitação deserta ou fracassada ; emergência ou calamidade; guerra, grave perturbação da ordem; alienação de bens; contratação de remanescente de obra
Vedação expressa	Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação (art. 74, § 3º)	Vedado o fracionamento da despesa para escapar da modalidade cabível

FIXE ASSIM — DISPENSA É TAXATIVA; INEXIGIBILIDADE É EXEMPLIFICATIVA

Ambos exigem **processo instruído** (art. 72) e **publicação no PNCP** — a contratação direta não é contratação informal. E ambos exigem **motivação**: o art. 50, IV, da Lei nº 9.784/1999 obriga a motivar os atos que dispensem ou declarem inexigível a licitação (ponte com o Tópico 8).

DISPENSA POR VALOR — OS LIMITES E A REGRA DE ATUALIZAÇÃO

- **Art. 75, I:** obras e serviços de **engenharia** ou de manutenção de veículos automotores — até **R\$ 100.000,00**;
- **Art. 75, II:** demais **serviços e compras** — até **R\$ 50.000,00**;
- Esses são os valores **originais** do texto legal. O **art. 182** determina sua **atualização anual** pelo IPCA, por ato do Poder Executivo federal — de modo que os valores **praticados** hoje são superiores. Em prova, verifique se o enunciado pede o **texto da lei** (valores originais) ou o valor **vigente** (atualizado por decreto);
- **§ 1º:** os valores são **dobrados** para consórcios públicos, autarquias e fundações qualificadas como **agências executivas**;
- **§ 2º:** os limites são considerados em relação ao **exercício financeiro** e ao **objeto** — é a norma antifracionamento.

9.6 Contratos administrativos

9.6.1 Prerrogativas da Administração (art. 104)

1. **Modificar** unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
2. **Extinguir** unilateralmente, nos casos especificados na lei;
3. **Fiscalizar** a execução;
4. **Aplicar sanções** motivadas pela inexecução total ou parcial;
5. **Ocupar provisoriamente** bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto.

LIMITES DA ALTERAÇÃO UNILATERAL (ART. 125)

O contratado é **obrigado a aceitar**, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25%** do valor inicial atualizado do contrato em obras, serviços e compras — e até **50%** no caso de **reforma de edifício ou de equipamento** (apenas para **acréscimos**).

Alteração unilateral que aumente ou diminua encargos obriga a Administração a **restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro no mesmo termo aditivo**.

TRÊS ERROS CLÁSSICOS SOBRE O ART. 125

- “O limite de 50% na reforma vale para acréscimos e supressões.” → **ERRADO**: só para **acréscimos**.
- “Os percentuais incidem sobre o valor **atualizado da parcela alterada**.” → **ERRADO**: incidem sobre o **valor inicial atualizado do contrato**.
- “A alteração unilateral pode modificar o objeto do contrato, desde que respeitados os limites percentuais.” → **ERRADO**: é vedado **transfigurar o objeto**.

9.6.2 Duração

SITUAÇÃO	PRAZO
Regra geral	O previsto no edital, observadas a disponibilidade de créditos orçamentários e a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro.
Serviços e fornecimentos contínuos	Até 5 anos , prorrogáveis sucessivamente até o limite de 10 anos .
Contratos que gerem receita e contratos de eficiência	Até 10 anos sem investimento; até 35 anos quando houver investimento.
Contratos de escopo (objeto predefinido)	A vigência é automaticamente prorrogada quando o objeto não for concluído no período firmado.

9.6.3 Exceção do contrato não cumprido — o prazo mudou

FIXE ASSIM

Atraso da Administração no pagamento superior a **2 meses** (contados da emissão da nota fiscal) dá ao contratado o direito à **extinção do contrato**; ordem escrita de **suspensão** por prazo superior a **3 meses** produz o mesmo efeito. Na Lei nº 8.666/1993 o prazo era de **90 dias** — item que traga “90 dias” está **desatualizado**.

9.6.4 Sanções (art. 156)

SANÇÃO	ALCANCE	PRAZO
Advertência	Infração que não justifique sanção mais grave	—
Multa	Não inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado	—
Impedimento de licitar e contratar	Administração direta e indireta do ente federativo que aplicou a sanção	Máximo de 3 anos
Declaração de inidoneidade	Administração direta e indireta de TODOS os entes federativos	Mínimo de 3, máximo de 6 anos

FIXE ASSIM — O PAR DECISIVO

Impedimento: 1 ente, até 3 anos. · Inidoneidade: todos os entes, de 3 a 6 anos.

Multa e advertência podem ser aplicadas **cumulativamente** com as demais.

9.6.5 Nulidade do contrato

- A declaração de nulidade opera **retroativamente**, impedindo os efeitos que o contrato deveria produzir e desconstituindo os já produzidos.

- Mas a nulidade **não exonera** a Administração do dever de **indenizar** o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada, e por outros prejuízos comprovados, **desde que não lhe seja imputável** a nulidade — promovendo-se a responsabilização de quem lhe deu causa.
- Antes de anular, a autoridade deve **avaliar as consequências** e ponderar se a nulidade é a medida de interesse público mais adequada, podendo optar pela **manutenção** do contrato com medidas de saneamento — aplicação direta dos arts. 20 a 22 da LINDB.

9.6.6 Meios alternativos de resolução de controvérsias (arts. 151 a 154)

- Admitidos: **conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas** (*dispute board*) e **arbitragem**.
- Aplicam-se a **direitos patrimoniais disponíveis**: restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, inadimplemento de obrigações contratuais e cálculo de indenizações.
- A **arbitragem** será **sempre de direito** (nunca por equidade) e observará o princípio da **publicidade**.

9.7 Governança, controle e o PNCP

- **PNCP** (art. 174): sítio eletrônico oficial e centralizado de divulgação. A **publicidade no PNCP é condição de eficácia** do contrato e de seus aditamentos — não de validade. Distinção clássica, e repetição do que o Volume I disse sobre publicidade nos atos administrativos.
- **Agente de contratação** (art. 8º): servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes, designado para conduzir o certame. No **pregão**, chama-se **pregoeiro**. Em objetos complexos, pode ser substituído por **comissão de contratação** — obrigatória no **diálogo competitivo**.
- **Três linhas de defesa** (art. 169): 1ª — servidores e agentes públicos que atuam na execução; 2ª — unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão; 3ª — órgão central de controle interno e **tribunal de contas**.
- **Regimes de execução** (art. 46): empreitada por preço unitário, por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, **contratação integrada** (o contratado elabora projeto básico e executivo e executa), **contratação semi-integrada** (a Administração entrega o projeto básico; o contratado faz o executivo e executa) e fornecimento e prestação de serviço associado.
- **Orçamento sigiloso** (art. 24): o orçamento estimado pode ter caráter sigiloso, mediante justificativa — e o sigilo **não prevalece** perante os órgãos de **controle interno e externo**. No critério de **maior desconto**, o preço estimado **constará obrigatoriamente** do edital.

9.8 Treino no padrão da banca — Tópico 9

Questões **inéditas**, escritas para este material (ver item 0.3).

TREINO · PADRÃO IDECAN · MÚLTIPLA ESCOLHA

Município pretende contratar a reforma de prédio da Secretaria de Finanças. Já em execução o contrato, verifica-se a necessidade de acréscimos de serviços não previstos inicialmente. À luz da Lei nº 14.133/2021, assinale a alternativa correta.

- A. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, limite aplicável indistintamente a obras, serviços, compras e reformas.
- B. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos de até 50% do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma de edifício, sendo o mesmo limite aplicável às supressões.
- C. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos de até 50% do valor inicial atualizado do contrato, limite específico da reforma de edifício ou de equipamento, aplicável somente aos acréscimos.
- D. Qualquer acréscimo depende de anuência do contratado, pois a alteração unilateral quantitativa foi suprimida pela Lei nº 14.133/2021.
- E. O acréscimo é possível sem limite percentual, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro no mesmo termo aditivo.

Resposta: C. Art. 125: 25% é a regra; 50% é a exceção da **reforma de edifício ou equipamento**, e vale **só para acréscimos**. (B) erra ao estender o limite às supressões — é o distrator mais atraente da questão. (D) e (E) negam o próprio art. 125. Note o padrão IDECAN: três alternativas quase idênticas, separadas por **uma** palavra.

TREINO · PADRÃO FCC · MÚLTIPLA ESCOLHA

A respeito das modalidades e do rito da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que

- A. as modalidades são o convite, a tomada de preços, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, definindo-se a modalidade cabível pelo valor estimado da contratação.
- B. a concorrência e o pregão seguem o mesmo rito procedimental, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por especificações usuais de mercado.
- C. o pregão é obrigatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, em razão do princípio da celeridade.
- D. a habilitação antecede o julgamento das propostas, admitida a inversão apenas na modalidade pregão, mediante previsão no edital.
- E. o diálogo competitivo aplica-se a qualquer contratação de grande vulto, independentemente da natureza inovadora do objeto, desde que autorizado pela autoridade máxima do órgão.

Resposta: B. Art. 29. (A) convite e tomada de preços foram **extintos**, e o valor **não** define mais a modalidade. (C) o pregão é **vedado** para obras e serviços de engenharia, salvo os **comuns** de engenharia. (D) inverte a regra do art. 17: o julgamento vem **antes** da habilitação, em **todas** as modalidades. (E) o diálogo competitivo exige **inovação**, necessidade de adaptação de soluções ou impossibilidade de especificação precisa.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

O rol de hipóteses de dispensa de licitação previsto na Lei nº 14.133/2021 é exemplificativo, ao passo que as hipóteses de inexigibilidade constituem *numerus clausus*, dada a excepcionalidade da inviabilidade de competição.

ERRADO. Está exatamente **invertido**. A **dispensa é taxativa** — só se dispensa a licitação nos casos que a lei enumera. A **inexigibilidade é exemplificativa**: o art. 74 usa a expressão “em especial”, porque a causa é a **inviabilidade de competição**, que pode se apresentar em situações não catalogadas. A inversão de rótulos é a técnica preferida do CEBRASPE neste tópico.

TREINO · PADRÃO CEBRASPE · ITEM CERTO/ERRADO

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, mas não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada, desde que a ele não seja imputável a causa da invalidade.

CERTO. É a redação do art. 149. Repare que a lei acrescentou algo que a 8.666 não dizia com essa clareza: antes de anular, a autoridade deve **ponderar as consequências** (arts. 20 a 22 da LINDB) e pode optar por **manter** o contrato, com medidas de saneamento, quando a nulidade for mais gravosa ao interesse público do que a manutenção.

10.1 As 30 frases que valem ponto

1. Poder administrativo é **poder-dever**: irrenunciável, de exercício obrigatório e limitado.
2. Instaurar a apuração disciplinar é **vinculado**; graduar a sanção é que comporta juízo.
3. Delegação: **parcial, revogável, publicada, dispensa hierarquia**. A decisão é imputada ao **delegado**.
4. Não se delega: **normativo, decisão de recurso, competência exclusiva**.
5. Avocação: **temporária**, de órgão **inferior**, por **motivos relevantes justificados**.
6. Disciplinar = vínculo **especial**. Polícia = vínculo **geral**.
7. Decreto autônomo (CF, 84, VI): organiza e extingue **cargos vagos; não cria nem extingue órgão**.
8. O conceito legal de poder de polícia está no **art. 78 do CTN** — e é o fato gerador da **taxa de polícia**.
9. Ciclo de polícia: **ordem** → **consentimento** → **fiscalização** → **sanção**. Só a **ordem** é indelegável (Tema 532).
10. Delegação de polícia a estatal: exige **lei**, capital majoritariamente público, serviço público exclusivo, regime **não concorrencial**.
11. Nem todo ato de polícia é discricionário: a **licença** é vinculada. A **multa** é exigível, mas **não** executória.
12. Polícia administrativa incide sobre **bens, direitos e atividades**; judiciária, sobre **pessoas**. O critério é o **ilícito**, não a corporação.
13. Excesso de poder vicia a **competência** (convalidável); desvio de poder vicia a **finalidade** (insanável).
14. Serviço adequado tem **oito** requisitos (art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995); **atualidade** inclui expansão e melhoria.
15. Corte por inadimplemento **atual** é lícito; por débito **pretérito consolidado**, não.
16. Concessão: só **pessoa jurídica ou consórcio**. Permissão: admite **pessoa física**, é **contrato de adesão** precário.
17. Autorização de serviço é **ato** unilateral e precário — não é contrato e, em regra, dispensa licitação.
18. **Encampação**: interesse público, exige **lei**, indenização **prévia**. **Caducidade**: culpa da concessionária, **decreto**, indenização **posterior**.
19. PPP: prazo de **5 a 35** anos, valor mínimo de **R\$ 10 milhões**, **sempre** há contraprestação pública.
20. **Reajuste** é previsto e periódico; **revisão** é eventual e exige prova do desequilíbrio.
21. Tribunal de Contas **aprecia** as contas do Chefe do Executivo (parecer prévio); **julga** as dos administradores.
22. O TC susta **ato**; quem susta **contrato** é o **Legislativo** (CF, art. 71, § 1º).
23. Contas de **prefeito** — de governo e de gestão — são julgadas pela **Câmara Municipal** (Tema 835).
24. Recurso administrativo: **10 dias** para interpor, **30** para decidir; **pode** agravar com prévia ciência. **Revisão não agrava**.
25. Depósito prévio como condição de recurso administrativo é **inconstitucional** (SV 21).
26. Improbidade após a Lei nº 14.230/2021: **só dolo**, art. 11 **taxativo**, legitimidade **exclusiva do MP**, prescrição de **8 anos**.
27. Art. 37, § 6º: Estado responde **objetivamente** à vítima; regresso contra o agente é **subjetivo**; a vítima **não** demanda o agente (Tema 940).
28. Omissão **específica** → objetiva. Omissão **genérica** → subjetiva. Risco integral só em **nuclear, ambiental e terrorismo aéreo**.
29. Ação indenizatória contra a Fazenda prescreve em **5 anos**; ressarcimento por improbidade **dolosa** é **imprescritível**.
30. Lei nº 14.133/2021: **julgamento antes da habilitação**, fase recursal **única**, **dispensa taxativa** e **inexigibilidade exemplificativa**.

10.2 Radar de números — a tabela que resolve metade das questões

NÚMERO	ONDE APARECE
3 dias úteis	Antecedência mínima da intimação (Lei nº 9.784/1999, art. 26, § 2º) · prazo de recurso na Lei nº 14.133/2021 (art. 165)
5 dias	Prazo geral para atos do processo administrativo (art. 24) · reconsideração pela autoridade recorrida (art. 56, § 1º)
10 dias	Alegações finais após a instrução (art. 44) · interposição de recurso administrativo (art. 59)
15 dias	Emissão de parecer por órgão consultivo obrigatoriamente ouvido (art. 42)
30 dias	Decisão após a instrução (art. 49) e decisão do recurso (art. 59, § 1º) — ambos prorrogáveis por igual período, motivadamente · resposta a pedido escrito de informação do Legislativo (CF, art. 50, § 2º)
60 dias	Parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Chefe do Executivo (CF, art. 71, I) · contas municipais à disposição de qualquer contribuinte (CF, art. 31, § 3º)
120 dias	Prazo decadencial do mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 23)
2 meses	Atraso no pagamento que autoriza a extinção do contrato pelo contratado (Lei nº 14.133/2021)
3 meses	Suspensão por ordem escrita da Administração que autoriza a extinção do contrato
3 anos	Prescrição intercorrente no processo punitivo de polícia (Lei nº 9.873/1999) · prazo máximo do impedimento de licitar
3 a 6 anos	Declaração de inidoneidade (Lei nº 14.133/2021, art. 156, § 5º)
5 anos	Decadência da anulação de ato favorável (Lei nº 9.784/1999, art. 54) · prescrição da ação punitiva de polícia (Lei nº 9.873/1999) · prescrição da ação indenizatória contra a Fazenda (Decreto nº 20.910/1932) · prazo do TC para julgar concessão inicial de aposentadoria (Tema 445) · duração dos contratos de serviços contínuos
8 anos	Prescrição na Lei de Improbidade após a Lei nº 14.230/2021
10 anos	Limite de prorrogação dos contratos de serviços contínuos
5 a 35 anos	Prazo da PPP (Lei nº 11.079/2004)
25% / 50%	Limites da alteração unilateral quantitativa — 50% só para acréscimos em reforma de edifício ou equipamento
3º grau	Parentesco no impedimento, na suspeição (Lei nº 9.784/1999) e no nepotismo (SV 13)
1/3 · 2/3	1/3 dos membros para instaurar CPI (CF, art. 58, § 3º) · 2/3 dos vereadores para rejeitar o parecer prévio do TC (CF, art. 31, § 2º)

10.3 Radar de palavras — o que denuncia o erro neste volume

EXPRESSÃO NO ITEM	REAÇÃO IMEDIATA
“risco integral”	Só em nuclear, ambiental e terrorismo aéreo . Em caso comum, é risco administrativo.
“culpa da vítima” <i>sem</i> “exclusiva”	Culpa concorrente atenua ; só a exclusiva exclui .
“solidária”, falando do Estado e da concessionária	É subsidiária .
“o Tribunal de Contas julga as contas do prefeito”	Quem julga é a Câmara Municipal (Tema 835). O TC emite parecer prévio .

“o Tribunal de Contas susta o contrato”	O TC susta ato ; o contrato é sustado pelo Legislativo.
“da revisão pode resultar agravamento”	Inverte o art. 65: revisão nunca agrava . Quem pode agravar é o recurso .
“prescinde de”	Leia “dispensa”. Quase sempre a lei exige — motivação, lei autorizativa, processo.
“convite” ou “tomada de preços”	Extintos desde 30/12/2023.
“a modalidade é definida pelo valor”	Falso na Lei nº 14.133/2021: define-se pelo objeto .
“a habilitação precede o julgamento”	Inverteu-se: julga-se primeiro , salvo inversão motivada e prevista no edital.
“rol exemplificativo de dispensa”	Dispensa é taxativa ; exemplificativa é a inexigibilidade .
“a delegação exige hierarquia”	Art. 12: “ ainda que não haja subordinação hierárquica”.
“o desatendimento da intimação importa confissão”	Art. 27 diz o contrário: não há revelia no processo administrativo.
“culposo”, em improbidade	Revogado pela Lei nº 14.230/2021: só dolo .
“90 dias” de atraso no pagamento	Era a Lei nº 8.666/1993. Hoje são 2 meses .

10.4 Método de resolução em 4 passos (versão deste volume)

1. **Identifique a lei**, não o conceito. Enunciado sobre prazo de recurso → Lei nº 9.784/1999. Sobre extinção de concessão → Lei nº 8.987/1995. Sobre alteração contratual → Lei nº 14.133/2021. Metade das questões deste volume se resolve só por localizar o diploma correto.
2. **Procure o número**. Se a alternativa tem número, ele é o gabarito ou o erro. Passe a tabela do item 10.2.
3. **Teste a inversão**. As bancas erram estes tópicos quase sempre por **troca de polos**: encampação/caducidade, recurso/revisão, dispensa/inexigibilidade, impedimento/suspeição, ato/contrato no Tribunal de Contas. Leia a alternativa e pergunte: “isso não é a definição do *outro*?”.
4. **Cheque a atualização**. Este é o volume das leis novas: 14.133/2021 (licitações), 14.230/2021 (improbidade), 13.460/2017 (usuários), 13.848/2019 (agências). Item que soe “clássico demais” pode estar reproduzindo a lei revogada.

Nota metodológica — leia com atenção. Este Volume II cobre os Tópicos 4 a 9 de “Noções de Direito Administrativo” do Anexo do Edital nº 01/2026 da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal. O conteúdo doutrinário e legal foi redigido a partir da **legislação em vigor** e da **jurisprudência consolidada** do STF e do STJ, cujas referências — artigos de lei, súmulas, súmulas vinculantes e temas de repercussão geral — estão identificadas pelo número ao longo do texto, para conferência na fonte primária.

Diferença em relação ao Volume I. Naquele volume, as questões ao final de cada tópico eram transcrições de cadernos oficiais de prova, com banca, órgão, ano e gabarito publicado, e as caixas de “pegadinha” reproduziam a redação literal de itens efetivamente aplicados. Neste volume **não há transcrição de prova real**: as questões das seções “Treino no padrão da banca” são **inéditas**, escritas especificamente para este material, imitando o formato de redação de IDECAN, FCC e CEBRASPE, e as caixas de pegadinha apresentam **formulações típicas de erro** construídas a partir dos dispositivos legais — não citações atribuídas a provas determinadas. Essa distinção é deliberada: preferiu-se declará-la a atribuir procedência a itens que não foram verificados em caderno oficial.

Recomendação de uso. Use este volume para dominar a estrutura legal e os pares confusíveis, e complemente-o com a resolução de provas anteriores reais das três bancas, especialmente as de carreiras fiscais. Sempre que um ponto for decisivo para a sua estratégia de prova, confirme o texto legal atualizado — em particular os valores de dispensa da Lei nº 14.133/2021, que são reajustados anualmente por decreto.